

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

CONTRATO DE SERVICIOS

Nº Expediente: 2026/A/ASC/0286

PROCEDIMIENTO ABIERTO

☒ Tramitación ordinaria ☐ Tramitación urgente ☐ Tramitación anticipada

CONTRATO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA SI ☒ NO ☐

CONTRATO SOMETIDO A RECURSO ESPECIAL SI ☒ NO ☐

CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

A.- PODER ADJUDICADOR

ENTIDAD CONTRATANTE	MAZ M.C.S.S. Nº 11
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	DIRECTOR GERENTE
Dirección del órgano de contratación: Calle Sancho y Gil 2-4 de Zaragoza	
Correo electrónico: contratacion@maz.es	

B.- DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO

Servicio de transporte para traslado de mutualistas beneficiarios de asistencia sanitaria no urgente de MAZ M.C.S.S. Nº 11 (en adelante MAZ), a través de vehículo convencional no sanitario en las provincias de Zaragoza y Teruel y algunos traslados hacia otras provincias

Nomenclatura CPV	6	0	1	0	0	0	0	0	Servicios de Transporte por carretera
Nomenclatura CPV	6	0	1	2	0	0	0	0	Servicios de taxi
Nomenclatura CPV	6	0	1	7	1	0	0	0	Alquiler de automóviles de pasajeros con conductor

POSIBILIDAD DE LICITAR POR LOTES: NO ☐ SI ☒ Lote 1 Transporte urbano en la ciudad de Zaragoza. Lote 2 Transporte en el área metropolitana de Zaragoza con recorridos superiores a 10 km e inferiores a 25 km. Lote 3 Transporte provincial y/o interprovincial. Lote 4 Transporte desde zona Caspe. Lote 5 Transporte desde zona Ejea de los Caballeros. Lote 6 Transporte desde zona Tarazona. Lote 7 Transporte desde zona Tauste. Lote 8 Transporte desde zona Borja. Lote 9 Transporte desde zona Pinseque. Lote 10: Transporte desde zona Alagón. Lote 11: Transporte desde zona Remolinos. Lote 12: Transporte desde zona Boquiñeni. Lote 13: Transporte desde zona Fuentes de Ebro. Lote 14: Transporte desde zona Ricla. Lote 15: Transporte desde zona Épila. Lote 16: Transporte desde zona Illueca. Lote 17: Transporte desde zona Almunia de Doña Godina. Lote 18: Transporte desde zona Alfamén. Lote 19: Transporte desde zona Calatayud. Lote 20: Transporte para la provincia de Teruel con origen Alcañiz y destino Zaragoza. Lote 21: Transporte para la provincia de Teruel con origen Andorra y destino Zaragoza. Lote 22: Transporte para la provincia de Teruel con origen Calamocha y destino Zaragoza. Lote 23: Transporte para la provincia de Teruel con origen Utrillas y destino Zaragoza.	CPV: 60100000 CPV: 60120000 CPV: 60171000
---	--

C.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

	Presupuesto licitación IVA excluido	Tipo IVA aplicable: Importe IVA	Presupuesto licitación IVA incluido
Lote 1	90.048,00 €	9.004,80 €	99.052,80 €
Lote 2	90.195,00 €	9.019,50 €	99.214,50 €
Lote 3	255.024,00 €	25.502,40 €	280.526,40 €
Lote 4	60.031,80 €	6.003,18 €	66.034,98 €
Lote 5	44.956,80 €	4.495,68 €	49.452,48 €
Lote 6	74.826,00 €	7.482,60 €	82.308,60 €
Lote 7	14.958,00 €	1.495,80 €	16.453,80 €
Lote 8	44.956,80 €	4.495,68 €	49.452,48 €
Lote 9	14.958,00 €	1.495,80 €	16.453,80 €
Lote 10	14.958,00 €	1.495,80 €	16.453,80 €
Lote 11	14.958,00 €	1.495,80 €	16.453,80 €
Lote 12	14.958,00 €	1.495,80 €	16.453,80 €
Lote 13	14.958,00 €	1.495,80 €	16.453,80 €
Lote 14	29.941,20 €	2.994,12 €	32.935,32 €
Lote 15	33.033,60 €	3.303,36 €	36.336,96 €
Lote 16	29.941,20 €	2.994,12 €	32.935,32 €
Lote 17	30.150,00 €	3.015,00 €	33.165,00 €
Lote 18	14.958,00 €	1.495,80 €	16.453,80 €
Lote 19	29.941,20 €	2.994,12 €	32.935,32 €
Lote 20	149.850,00 €	14.985,00 €	164.835,00 €
Lote 21	120.006,00 €	12.000,60 €	132.006,60 €
Lote 22	47.997,00 €	4.799,70 €	52.796,70 €
Lote 23	36.027,00 €	3.602,70 €	39.629,70 €
TOTAL	1.271.631,60 €	127.163,16 €	1.398.794,76 €

Sistema de determinación del precio: precio unitario

D.- VALOR ESTIMADO

Presupuesto base de licitación (sin IVA)	1.271.631,60 €
Importe de las modificaciones previstas (sin IVA)	254.326,32 €
Importe de los premios o primas pagaderos a los licitadores (sin IVA)	-
Importe de las opciones eventuales (sin IVA)	-
Prórroga (sin IVA)	423.877,20 €
TOTAL VALOR ESTIMADO	1.949.835,12 €

E.- ANUALIDADES

EJERCICIO	Aplicación Presupuestaria	Importe (sin I.V.A.)	TOTAL (I.V.A. incluido)
2027 LOTE 1	21222552	27.514,67	30.266,13
2027 LOTE 2	21222552	27.559,58	30.315,54
2027 LOTE 3	21222552	77.924,00	85.716,40
2027 LOTE 4	21222552	18.343,05	20.177,36
2027 LOTE 5	21222552	13.736,80	15.110,48

2027 LOTE 6	21222552	22.863,50	25.149,85
2027 LOTE 7	21222552	4.570,50	5.027,55
2027 LOTE 8	21222552	13.736,80	15.110,48
2027 LOTE 9	21222552	4.570,50	5.027,55
2027 LOTE 10	21222552	4.570,50	5.027,55
2027 LOTE 11	21222552	4.570,50	5.027,55
2027 LOTE 12	21222552	4.570,50	5.027,55
2027 LOTE 13	21222552	4.570,50	5.027,55
2027 LOTE 14	21222552	9.148,70	10.063,57
2027 LOTE 15	21222552	10.093,60	11.102,96
2027 LOTE 16	21222552	9.148,70	10.063,57
2027 LOTE 17	21222552	9.212,50	10.133,75
2027 LOTE 18	21222552	4.570,50	5.027,55
2027 LOTE 19	21222552	9.148,70	10.063,57
2027 LOTE 20	21222552	45.787,50	50.366,25
2027 LOTE 21	21222552	36.668,50	40.335,35
2027 LOTE 22	21222552	14.665,75	16.132,33
2027 LOTE 23	21222552	11.008,25	12.109,08
2028 LOTE 1	21222552	30.016,00	33.017,60
2028 LOTE 2	21222552	30.065,00	33.071,50
2028 LOTE 3	21222552	85.008,00	93.508,80
2028 LOTE 4	21222552	20.010,60	22.011,66
2028 LOTE 5	21222552	14.985,60	16.484,16
2028 LOTE 6	21222552	24.942,00	27.436,20
2028 LOTE 7	21222552	4.986,00	5.484,60
2028 LOTE 8	21222552	14.985,60	16.484,16
2028 LOTE 9	21222552	4.986,00	5.484,60
2028 LOTE 10	21222552	4.986,00	5.484,60
2028 LOTE 11	21222552	4.986,00	5.484,60
2028 LOTE 12	21222552	4.986,00	5.484,60
2028 LOTE 13	21222552	4.986,00	5.484,60
2028 LOTE 14	21222552	9.980,40	10.978,44
2028 LOTE 15	21222552	11.011,20	12.112,32
2028 LOTE 16	21222552	9.980,40	10.978,44
2028 LOTE 17	21222552	10.050,00	11.055,00
2028 LOTE 18	21222552	4.986,00	5.484,60
2028 LOTE 19	21222552	9.980,40	10.978,44
2028 LOTE 20	21222552	49.950,00	54.945,00
2028 LOTE 21	21222552	40.002,00	44.002,20
2028 LOTE 22	21222552	15.999,00	17.598,90
2028 LOTE 23	21222552	12.009,00	13.209,90
2029 LOTE 1	21222552	30.016,00	33.017,60
2029 LOTE 2	21222552	30.065,00	33.071,50
2029 LOTE 3	21222552	85.008,00	93.508,80
2029 LOTE 4	21222552	20.010,60	22.011,66
2029 LOTE 5	21222552	14.985,60	16.484,16
2029 LOTE 6	21222552	24.942,00	27.436,20
2029 LOTE 7	21222552	4.986,00	5.484,60
2029 LOTE 8	21222552	14.985,60	16.484,16
2029 LOTE 9	21222552	4.986,00	5.484,60
2029 LOTE 10	21222552	4.986,00	5.484,60
2029 LOTE 11	21222552	4.986,00	5.484,60
2029 LOTE 12	21222552	4.986,00	5.484,60
2029 LOTE 13	21222552	4.986,00	5.484,60
2029 LOTE 14	21222552	9.980,40	10.978,44
2029 LOTE 15	21222552	11.011,20	12.112,32
2029 LOTE 16	21222552	9.980,40	10.978,44
2029 LOTE 17	21222552	10.050,00	11.055,00
2029 LOTE 18	21222552	4.986,00	5.484,60
2029 LOTE 19	21222552	9.980,40	10.978,44
2029 LOTE 20	21222552	49.950,00	54.945,00
2029 LOTE 21	21222552	40.002,00	44.002,20
2029 LOTE 22	21222552	15.999,00	17.598,90
2029 LOTE 23	21222552	12.009,00	13.209,90
2030 LOTE 1	21222552	2.501,33	2.751,47

2030 LOTE 2	21222552	2.505,42	2.755,96
2030 LOTE 3	21222552	7.084,00	7.792,40
2030 LOTE 4	21222552	1.667,55	1.834,31
2030 LOTE 5	21222552	1.248,80	1.373,68
2030 LOTE 6	21222552	2.078,50	2.286,35
2030 LOTE 7	21222552	415,50	457,05
2030 LOTE 8	21222552	1.248,80	1.373,68
2030 LOTE 9	21222552	415,50	457,05
2030 LOTE 10	21222552	415,50	457,05
2030 LOTE 11	21222552	415,50	457,05
2030 LOTE 12	21222552	415,50	457,05
2030 LOTE 13	21222552	415,50	457,05
2030 LOTE 14	21222552	831,70	914,87
2030 LOTE 15	21222552	917,60	1.009,36
2030 LOTE 16	21222552	831,70	914,87
2030 LOTE 17	21222552	837,50	921,25
2030 LOTE 18	21222552	415,50	457,05
2030 LOTE 19	21222552	831,70	914,87
2030 LOTE 20	21222552	4.162,50	4.578,75
2030 LOTE 21	21222552	3.333,50	3.666,85
2030 LOTE 22	21222552	1.333,25	1.466,58
2030 LOTE 23	21222552	1.000,75	1.100,83
TOTAL		1.271.631,60	1.398.794,79

F.- PLAZO DE EJECUCIÓN: La duración del contrato será de TRES (3) años y se prevé la posibilidad de celebrar una (1) prórroga anual.

G.- PRÓRROGA NO ☐ SI ☒ Duración máxima de la prórroga: Un año (1)
Plazo de preaviso: Dos (2) meses mínimo.

H.- PLAZO DE GARANTÍA NO ☒ SI ☐ Duración mínima del plazo de garantía:

I.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO vid. Anexo nº X ☒

J.- REVISIÓN DE PRECIOS NO ☒ SI ☐ Fórmula de revisión:

K.- GARANTÍA PROVISIONAL NO ☒ SI ☐ Importe:

L.- GARANTÍA DEFINITIVA NO ☒ SI ☐ Importe: 5% del presupuesto de licitación
☐ Admitida constitución mediante retención precio

M.- ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS NO ☐ SI ☒ vid. Anexo nº V

N.- SUBROGACIÓN EN CONTRATOS DE TRABAJO NO ☒ SI ☐

O.- SUBCONTRATACIÓN PERMITIDA

 NO ☐ SI ☒

Prestaciones del contrato en las que NO se permite la subcontratación:

 Obligación para el licitador de indicar la parte del contrato que tenga previsto subcontratar (vid. Anexo nº VI): SI ☒ NO ☐

 El órgano de contratación podrá comprobar el cumplimiento del régimen de pagos del contratista a los subcontratistas: SI ☐ NO ☐
P.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

 NO ☐ SI ☒ vid. Anexo nº XIII

Q.- CESIÓN DEL CONTRATO PERMITIDA

 NO ☐ SI ☒
R.- LICITACIÓN ELECTRÓNICA

 NO ☐

 SI ☒ Plataforma de Contratación del Sector Público (PLCSP)
<http://contrataciondelestado.es>
S.- COMPENSACIÓN EN CASO DE RENUNCIA O DESISTIMIENTO: NO ☒ SI ☐
T.- ÍNDICE DE ANEXOS

Nº	DENOMINACIÓN	APLICABLE
I	DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA CONTRATAR	NO
II	DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC)	SI
III	DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL GRUPO EMPRESARIAL	SI
IV	SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA, Y TÉCNICA O PROFESIONAL	SI
V	ADSCRIPCION MEDIOS	SI
VI	DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE SUBCONTRATACIÓN	SI
VII	COMPROMISO OFERTA ECONÓMICA	SI
VIII	CRITERIOS ADJUDICACIÓN SUJETOS A JUICIO DE VALOR EVALUACION PREVIA	NO
IX	CRITERIOS ADJUDICACIÓN SUJETOS A EVALUACIÓN POSTERIOR	SI
X	CONDICIONES ESPECIALES EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SI
XI	PENALIDADES	SI
XII	OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO	SI
XIII	MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS	SI
XIV	CAUSAS ESPECIFICAS DE RESOLUCIÓN CONTRACTUAL	SI
XV	COMPOSICIÓN MESA DE CONTRATACIÓN	SI
XVI	PRESUPUESTO BASE DESGLOSADO	NO
XVII	DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL ADHESIÓN AL CÓDIGO ÉTICO DEL PROVEEDOR/A DE MAZ	SI
XVIII	MODELO DE AVAL	NO
XIX	DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS	SI

XX	DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE NO VINCULACIÓN JUNTA DIRECTIVA	NO
XXI	MODELO CONTRATO CAS@	NO
XXII	DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE UBICACIÓN SERVIDOR PARA TRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE DATOS	SI
XXIII	DECLARACIÓN RESPONSABLE DE MEDIOS PERSONALES ADSCRITOS AL CONTRATO	NO
XXIV	DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Nº 3 Y Nº 6 SUJETOS A EVALUACIÓN POSTERIOR	SI
XXV	MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD APLICABLES AL TRATAMIENTO	SI
XXVI	MODELO PARA SUBCONTRATISTAS DE DECLARACIÓN DISPONER DE APTITUD Y NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICIÓN PARA CONTRATAR	SI
XXVII	DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPROMISO CONSTITUCIÓN UTE (UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESARIOS)	SI
XXVIII	DECLARACIÓN RESPONSABLE CONDICION ESPECIAL DE EJECUCIÓN	SI
XXIX	MODELO PARA CONTRATISTAS DE CERTIFICADO DE FACTURACIÓN Y DEUDA EMITIDO POR EL SUBCONTRATISTA A FAVOR DEL CONTRATISTA	SI
XXX	DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PLAN DE IGUALDAD	SI
XXXI	DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CRITERIO Nº 4. FLOTA DE VEHICULOS ADAPTADOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA O MAYOR DISPONIBILIDAD DE PLAZAS.	SI
XXXII	DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A CRITERIO Nº 2. DESCUENTO APLICADO AL PRECIO OFERTADO POR KM SIN OCUPAR.	SI
XXXIII	DECLARACIÓN RESPONSABLE RESPECTO A LOS INTERLOCUTORES ENTRE MAZ Y EL ADJUDICATARIO Y LA FLOTA DE VEHICULOS.	SI
XXXIV	DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A CRITERIO Nº 5. DISTINTIVO MEDIOAMBIENTAL EN TIPO DE VEHÍCULO	SI
XXXV	DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LA ADECUACIÓN AL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD (ENS)	SI

CLAUSULADO

DISPOSICIONES GENERALES

1. FINALIDAD DEL PRESENTE PLIEGO

MAZ, Mutua Colaboradora de la Seguridad Social número 11 (en adelante MAZ) como entidad colaboradora de la Seguridad Social es una asociación sin ánimo de lucro que, con esa denominación, debidamente autorizada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y bajo la tutela y control de este Ministerio, se constituye, mancomunadamente, por empresarios con el objeto de colaborar, mediante un sistema de reparto de costes, en la gestión de las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, realizar actividades de prevención, recuperación y demás previstas en la Ley, colaborar en la gestión de la prestación económica de la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, y efectuar las demás actividades, prestaciones y servicios de la Seguridad Social que les sean atribuidas legalmente.

En este sentido, la especialización, experiencia y disponibilidad de medios que se requieren para la oferta de los presentes servicios hacen necesaria la contratación de una empresa especializada que pueda dar respuesta de la forma más eficaz a las necesidades de MAZ.

2. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO

Este contrato tiene carácter privado de acuerdo con lo previsto en el artículo 26.1.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante L.C.S.P), y está sujeto al régimen jurídico y de recursos que se establece en la caratula de este pliego.

Si el contrato está sujeto a recurso especial, los actos y decisiones relacionados con este procedimiento que se enumeran en el artículo 44.2 LCSP serán susceptibles de recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

En caso de no estar sujeto a recurso especial, cabra la impugnación en vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ante el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

3. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y FORMA DE TRAMITACIÓN

El contrato se adjudicará por procedimiento abierto, a tenor de lo previsto en los artículos 156 y siguientes LCSP.

El procedimiento de adjudicación se tramitará en la forma señalada en la caratula de este pliego. La tramitación urgente del contrato implicará la reducción de los plazos conforme a las reglas establecidas en el artículo 119 y concordantes LCSP.

4. TIPO Y OBJETO DEL CONTRATO

Contrato de servicios en el que el adjudicatario se obliga a ejecutarlo de forma sucesiva y precio unitario.

El objeto del contrato es el señalado en el **apartado B** del Cuadro – resumen. La naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse, así como la idoneidad del objeto del contrato para satisfacerlas, se han determinado en la Memoria justificativa del contrato que se publicará en el perfil de contratante junto a este pliego.

Si así se señala en dicho apartado, existirá la posibilidad de licitar por lotes. En ese caso, las condiciones de licitación, adjudicación y ejecución del contrato contemplarán las especificaciones que resulten necesarias.

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato, calculado conforme al artículo 101 LCSP y recogido en el **apartado D** del Cuadro -resumen, ha sido tenido en cuenta para definir su régimen de publicidad y recursos, y elegir el procedimiento de licitación aplicable.

6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO

El importe del presupuesto base de licitación del contrato es el señalado como máximo en el **apartado C** del Cuadro -resumen. El desglose detallado de los costes directos e indirectos, incluidos los costes laborales en su caso, se recogen en el **Anexo XVI** de este pliego.

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y deberá indicar como partida independiente el IVA. En el

precio del contrato se considerarán incluidos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato.

De conformidad con apartado 1 del artículo 309 de la L.C.S.P el precio de estos servicios podrá estar referido a componentes de la prestación, unidades de ejecución o unidades de tiempo o resultar de la aplicación de honorarios por tarifas o de una combinación de varias de estas modalidades.

En los casos en que la determinación del precio se realice mediante unidades de ejecución, no tendrán la consideración de modificaciones, la variación que durante la correcta ejecución de la prestación se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales podrán ser recogidas en la liquidación, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato.

7. EXISTENCIA DE CRÉDITO

El código de la partida presupuestaria asignada al contrato objeto de la presente licitación y la previsión de anualidades presupuestarias son los indicados en el **apartado E** del cuadro resumen.

MAZ ha cumplido los trámites precisos para asegurar la existencia de crédito para atender a las obligaciones económicas que se deriven de la presente contratación.

En caso de que el contrato comprometa ejercicios posteriores, la ejecución del mismo para dichos ejercicios quedará sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

Igualmente, en los expedientes que se tramiten anticipadamente, la adjudicación quedará sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución será el que figure en el **apartado F** del Cuadro - resumen.

Este plazo comenzará a contar a partir de la formalización del contrato o desde la fecha fijada en el documento contractual.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 LCSP, el contrato podrá ser prorrogado si así se prevé en el **apartado G** del Cuadro – resumen, siendo la prórroga obligatoria para el contratista en los términos de dicho artículo, siempre que el órgano de contratación le preavise con un plazo mínimo de 2 meses, o con el plazo superior que se señale en dicho apartado.

9. PERFIL DE CONTRATANTE

La información relativa al presente contrato se publicará a través del “perfil de contratante”, sito en la siguiente dirección electrónica: <http://contrataciondelestado.es>.

10. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL

Sin perjuicio de las obligaciones asumidas por el adjudicatario al formular su proposición, revestirán carácter contractual los siguientes documentos:

- Este pliego de cláusulas administrativas particulares.
- El pliego de prescripciones técnicas particulares.
- El programa de trabajo en aquellos casos en los que este sea exigible según el pliego de prescripciones técnicas particulares.

CLÁUSULAS ESPECIALES DE LICITACIÓN

11. DE LAS GARANTÍAS EXIGIDAS

11.1. Garantía provisional

Si se exige para participar en la licitación del presente contrato la constitución de una garantía provisional, se indicará junto con

su importe en el **apartado K** del Cuadro - resumen.

11.2. Garantía definitiva

El licitador propuesto como adjudicatario deberá constituir la garantía definitiva que figura en el **apartado L** del Cuadro – resumen. Si así se prevé en el citado apartado podrá constituirse mediante retención en el precio. En este supuesto, si el adjudicatario lo solicita, la garantía definitiva será repercutida al contratista deduciendo su importe de la primera factura y sucesivas hasta alcanzar la totalidad de la misma.

La garantía definitiva responderá de los siguientes conceptos:

- a) De la obligación de formalizar el contrato en plazo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 LCSP.
- b) De las penalidades impuestas al contratista conforme a lo previsto en este Pliego.
- c) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato incluidas las mejoras que ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por el órgano de contratación, de los gastos originados a MAZ por la demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados con motivo de la ejecución del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución.
- d) De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato.
- e) De la inexistencia de vicios o defectos en los servicios prestados durante el plazo de garantía que se haya previsto en el contrato.

11.3. Constitución de garantías.

Las garantías podrán constituirse en cualquiera de las formas previstas en el artículo en el artículo 108 LCSP, sin que resulte necesaria su constitución en la Caja General de Depósitos. Si se deposita mediante aval, deberá utilizarse el modelo que se incluye como **Anexo XVIII** a este pliego.

12. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES EN EL PROCEDIMIENTO

Las proposiciones se presentarán en el lugar y plazo señalado en el anuncio de licitación, siendo de aplicación lo establecido en el artículo 80 del RGLCAP.

- La utilización de medios y soportes electrónicos, informáticos y telemáticos en la presentación de proposiciones será obligatoria cuando se indique en el **apartado R** del Cuadro-resumen.

-En el mismo **apartado R** del Cuadro-resumen, MAZ indica que pone a disposición de los licitadores el portal de la Plataforma de Contratación del Sector Público (en adelante PLCSP): <http://contrataciondelestado.es> , con carácter gratuito y de uso obligatorio por estos, la aplicación de presentación de ofertas y notificaciones, permitiendo la tramitación electrónica de los expedientes cumpliendo la citada normativa.

Por ello MAZ, de acuerdo a la normativa vigente, únicamente admite la presentación de ofertas y solicitudes de participación que se realicen electrónicamente.

- En el supuesto de que el licitador desee enviar su oferta según lo establecido en la disposición adicional decimosexta, apartado h) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en dos fases, transmitirá primero la huella electrónica de su oferta que enviará al correo electrónico contratacion@maz.es, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a todos los efectos, y después la oferta propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas. De no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido retirada.

Se entiende por huella electrónica de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso de generación garantiza que se relacionan de manera inequívoca con el contenido de la oferta propiamente dicha, y que permiten detectar posibles alteraciones del contenido de esta garantizando su integridad. Las copias electrónicas de los documentos que deban incorporarse al expediente, deberán cumplir con lo establecido a tal efecto en la legislación vigente en materia de procedimiento administrativo común, surtiendo los efectos establecidos en la misma.

- En los pliegos de cada licitación se detallan las particularidades que, en materia de presentación de ofertas, apliquen al expediente en cuestión:

- En aquellos criterios que se requiera de la presentación adicional de documentos/archivos complementarios electrónicos (en formato pdf, Excel, Word, etc., tales como el desglose pormenorizado por precios unitarios,

diagrama de Gantt, u otros), éstos se especificarán en los pliegos y estarán disponibles en formato o lenguaje abierto y sin restricciones.

- Es condición necesaria la identidad entre el importe o valor que se registre en la aplicación de presentación de ofertas y el que se cumplimente en el documento/archivo electrónico requerido (en pdf, Excel, Word, etc.). La falta de coincidencia entre ambos importes o valores supondrá la exclusión del procedimiento.

No obstante, si se advierten circunstancias que de forma ostensible puedan tener la consideración de un error de carácter meramente formal, se solicitará aclaración de tales circunstancias, sin que la misma altere el principio de invariabilidad de las ofertas y en ningún caso la corrección de errores pueda exceder -por su naturaleza- de las meramente formales.

Finalmente, cabe resaltar que serán excluidas las ofertas de los licitadores que no se presenten conforme se indica en los pliegos publicados para la presente licitación.

El órgano de contratación realizará notificaciones electrónicas, por ello los licitadores deberán cumplimentar el **Anexo XIX** de este pliego haciendo constar las personas autorizadas para recibir dichas notificaciones.

Aún en los casos en que no resulte obligatoria la realización de notificaciones electrónicas, para las restantes comunicaciones, y envíos documentales, los interesados se relacionarán con el órgano de contratación por medios electrónicos, y a tal efecto deberán señalar necesariamente un correo electrónico de contacto.

13. SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL O ACLARACIONES.

EL órgano de contratación proporcionará a todos los interesados en el procedimiento de licitación aquella información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria que estos soliciten, en los plazos previstos en el artículo 138 LCSP.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de documentación, las respuestas tendrán carácter vinculante y se publicaran en el perfil de contratante.

14. DOCUMENTOS Y DATOS DE LOS LICITADORES DE CARÁCTER CONFIDENCIAL

Los licitadores deberán indicar qué documentos (o parte de los mismos) o datos de los incluidos en las proposiciones tienen la consideración de «confidenciales», debiendo reflejar claramente en el propio documento tal condición (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma claramente identificable). No resultarán admisibles las declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos de la proposición, como así prevé el art. 133.1 de la LCSP y únicamente podrá extenderse a documentos que tengan una difusión restringida, y en ningún caso a documentos que sean públicamente accesibles.

Conforme el artículo 14 de la Ley 19/2013, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se prevé que la publicidad de los expedientes de licitación se puede ver limitada por el secreto empresarial. A estos efectos y de conformidad con lo dispuesto en el art. 1 de la Ley 1/2019, de secreto empresarial, se considera como tal:

“Cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones:

- a) Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus competentes, no es generalmente conocido las personas pertenecientes a círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas.*
- b) Tener valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto.*
- c) Haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto.”*

Por tanto, ante la declaración de documentos y/o datos como “confidenciales” por parte de los licitadores, el Responsable del Contrato y/o Responsable del Control y Seguimiento de MAZ efectuará, con la finalidad de informar al Órgano de Contratación, un “Test de daño” valorando los siguientes aspectos:

1. Si se ha declarado como secreto empresarial el o los documentos declarados como confidenciales en la propuesta, éstos deberán ser acreditados junto con declaración responsable por parte de la empresa. Tal declaración deberá ser aportada por el licitador junto con los documentos declarados confidenciales en el momento de presentar la propuesta.
2. El licitador deberá acreditar/argumentar que el documento considerado secreto, en el caso de que fuera público, les situaría en desventaja competitiva respecto a sus competidores.
3. El licitador deberá acreditar inversión económica/medidas o controles implementados en la empresa para la protección del documento/s declarado confidencial.

No se considerarán confidenciales documentos que no hayan sido expresamente calificados como tales por los licitadores en el momento de presentar sus proposiciones y por ello se eximirá a MAZ de cualquier responsabilidad por el acceso a dicha información que no se haya declarado confidencial previamente.

15. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

Las proposiciones constarán de los sobres que a continuación se indican, cerrados y firmados por el licitador o persona que lo representa haciendo constar en cada uno de ellos su respectivo contenido y el nombre del licitador. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente un índice de su contenido, ordenado numéricamente. Toda la documentación deberá presentarse redactada en castellano.

Sobre nº UNO

Título: Documentación administrativa.

Contenido:

1º. Declaración responsable formulada conforme al Documento europeo único de contratación (DEUC) que se acompaña como Anexo II a este pliego.

2º. Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresarios (UTE), en su caso. El/los licitador/es deberá/n aportar el modelo de **Anexo XXVII** debidamente cumplimentado, indicando si van a acudir a una licitación constituyendo una Unión Temporal. Cuando dos o más empresas acudan a una licitación constituyendo una Unión Temporal, se deberá aportar el **Anexo XXVII** indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal, caso de resultar adjudicatarios (artículos 140 LCSP). El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las Empresas componentes de la UTE. Asimismo, cada una de las empresas deberá presentar su propio DEUC.

3º. Documento acreditativo de la garantía provisional, si se exige la misma en el apartado K del Cuadro – resumen.

4º. Declaración expresa responsable conforme al **Anexo III** relativa al grupo empresarial al que pertenece y comprensiva de todas las sociedades pertenecientes a un mismo grupo, en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. En caso de no pertenecer a ningún grupo empresarial, la declaración se realizará en este sentido.

5º. Designación de las personas autorizadas a efectos de recibir notificaciones electrónicas cumplimentando el **Anexo XIX** de este pliego.

6º. Especialidades en la documentación que han de presentar los empresarios extranjeros.

7º. Declaración responsable del **Anexo XXX respecto a la obligación o no de contar con un plan de igualdad** conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y que el mismo, está inscrito en el Registro laboral correspondiente.

Los empresarios extranjeros deberán presentar además de la documentación señalada anteriormente, la documentación específica que a continuación se detalla.

Todas las **empresas no españolas** deben aportar:

- Si el contrato va a ejecutarse en España, compromiso de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales Españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, renunciando en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante (artículo 140.1 f) LCSP).

Las **empresas comunitarias o de estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo** deberán aportar, además:

- La inscripción en los registros o certificaciones exigibles según el artículo 67 LCSP.
- Igualmente deberán acreditar que cuentan con la autorización especial regulada en el artículo 67.2 LCSP, o en caso de no necesitarla, deberán presentar una declaración responsable en la que hagan constar dicha circunstancia.

Las **empresas de Estados que no sean miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo**, deberán aportar, además:

- Informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato

- Informe de reciprocidad al que se refiere el artículo 68 LCSP, salvo que se trate de empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio. El informe será elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior

Sobre nº DOS

Título: Propuesta sujeta a evaluación previa

Contenido: Si en el **Anexo VIII** se han incluido criterios de adjudicación apreciables mediante juicio de valor que deben ser objeto de evaluación previa, el licitador deberá aportar un Sobre nº DOS en el que incluya la documentación allí exigida. En ningún caso deberán incluirse en este Sobre documentos o información propios del Sobre nº TRES.

Sobre nº TRES

Título: Oferta económica y propuesta sujeta a evaluación posterior

En este sobre, se deberá incluir la OFERTA ECONÓMICA y el resto de los documentos relativos a la propuesta ofertada por el licitador y que estén considerados de evaluación posterior por ser susceptibles de evaluación automática por aplicación de fórmulas, de conformidad con lo indicado en el **Anexo IX**.

La OFERTA ECONÓMICA será formulada conforme al modelo que se adjunta como **Anexo VII** de este Pliego y **EXCEL modelo de oferta económica**, sin que en ningún caso pueda superarse los precios unitarios máximos allí establecidos. Los candidatos deberán ofertar a todos los precios unitarios indicados en el **Anexo VII**, aunque la estimación contemplada de servicios sea 0.

En el supuesto de que un licitador hubiera dejado en blanco precios unitarios, se considerará que el precio unitario omitido es igual al precio máximo unitario previsto en el modelo de oferta económica a presentar.

En el caso de que algún precio unitario fuera superior al máximo establecido, quedará excluida la oferta.

La proposición económica se presentará en caracteres claros o escrita a máquina y no se aceptarán aquéllas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer, claramente, lo que el órgano de contratación estime fundamental para considerar la oferta.

Referencias Técnicas

Asimismo, el licitador deberá presentar cualesquiera otros documentos que se indiquen expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas y que permitan verificar que la oferta cumple con las especificaciones técnicas requeridas, pero que no van a ser objeto de valoración. Se incluirán en el **Sobre nº DOS** en el caso de que sea obligatoria la presentación de este sobre, y en caso contrario en el **Sobre nº TRES**.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna proposición en unión temporal con otras empresas si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una UTE. La contravención de este principio dará lugar a la desestimación de todas las presentadas. No se admite la presentación de variantes.

16. EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

La presentación de proposiciones supone por parte del empresario la aceptación incondicional de las cláusulas y contenido de este Pliego y del Pliego de Prescripciones Técnicas y otra documentación adicional a los mismos, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.

Los licitadores no podrán retirar su proposición antes de que transcurran los plazos señalados en el artículo 158 LCSP.

17. MESA DE CONTRATACIÓN

La Mesa de contratación será el órgano competente para efectuar la valoración de las ofertas y calificar la documentación administrativa, así como las demás funciones que le atribuyen la LCSP y sus normas de desarrollo.

Su composición es la prevista en el **Anexo XV** del presente Pliego.

18. APERTURA Y EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES

18.1. Apertura de los Sobres nº UNO y calificación de la documentación administrativa

Concluido el plazo de presentación de ofertas, se procederá a la apertura de la documentación administrativa presentada por los licitadores en tiempo y forma en el denominado **Sobre nº UNO** por la mesa de contratación, verificándose que constan los documentos, indicados en la cláusula 15.

En caso de que la Mesa aprecie defectos subsanables, concederá al licitador un plazo de tres días hábiles, para que proceda a su subsanación. Si no se subsanase en plazo lo requerido se entenderá que el licitador desiste de su oferta.

Finalmente, la Mesa de contratación procederá a determinar las empresas presentadas, las admitidas a la licitación, las rechazadas, y las causas de su rechazo.

18.2. Apertura y examen de los sobres nº DOS (sólo cuando exista Sobre nº DOS)

En el caso de que la presentación del Sobre nº DOS sea obligatoria, se procederá en primer lugar a la apertura de los sobres nº DOS, identificados como "PROPUESTA SUJETA A EVALUACIÓN PREVIA". Dicha apertura se celebrará en acto público, salvo cuando se prevea que en la licitación se empleen medios electrónicos.

El acto se iniciará con un pronunciamiento expreso sobre la calificación de las proposiciones efectuadas por la Mesa, identificando las admitidas a licitación, las rechazadas y en este caso, las causas de su rechazo.

18.3. Apertura y examen de los sobres nº TRES

La apertura de los Sobres nº TRES se iniciará, cuando no haya sobres nº DOS, con un pronunciamiento expreso sobre la calificación de las proposiciones efectuadas por la Mesa, identificando las admitidas a licitación, las rechazadas y, en este caso, las causas de su rechazo. Dicha apertura se celebrará en acto público, salvo cuando se prevea que en la licitación se empleen medios electrónicos.

En el caso de que se exija la presentación del Sobre nº DOS, se dará a conocer en este acto el resultado de su valoración.

Seguidamente, la Mesa de contratación procederá a la apertura de los sobres nº TRES, denominados "OFERTA ECONÓMICA Y PROPUESTA SUJETA A EVALUACIÓN POSTERIOR" de los licitadores admitidos.

19. PUBLICIDAD DEL RESULTADO DE LOS ACTOS DE LA MESA DE CONTRATACIÓN Y NOTIFICACIÓN A LOS LICITADORES AFECTADOS

De todo lo actuado por la Mesa conforme a la cláusula anterior, se dejará constancia en las actas correspondientes en las que se reflejará el resultado del procedimiento y sus incidencias. Las actas se publicarán en el perfil de contratante, sin perjuicio de la necesaria comunicación o notificación a los licitadores afectados, cuando proceda.

20. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

Los criterios de adjudicación de las propuestas son los que figuran en el anuncio de licitación y en los **Anexos VIII y IX** de este Pliego.

Para el ejercicio de sus funciones, la Mesa podrá solicitar los informes técnicos que considere precisos, de conformidad con lo previsto en el artículo 157.5 LCSP. Las propuestas que no cumplan las prescripciones técnicas exigidas no serán objeto de valoración y resultaran excluidas.

21. OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS

El Órgano de contratación podrá establecer, en el **Anexo IX** los parámetros objetivos, en virtud de los cuales se entenderá que la proposición no puede ser cumplida por ser considerada anormal o desproporcionada. De conformidad con el artículo 149.2 a) si el contrato se adjudica atendiendo a un único criterio precio y en los pliegos no se han establecido criterios para apreciar la temeridad de las ofertas, se aplicarán los parámetros objetivos recogidos en el artículo 85 RGLCAP.

Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, la Mesa dará audiencia al licitador afectado y tramitará el procedimiento previsto en el artículo 149 LCSP, y en vista de su resultado propondrá al Órgano de contratación su aceptación o rechazo.

22. CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

Una vez valoradas las ofertas, la Mesa de contratación remitirá al Órgano de contratación, junto con el acta, la correspondiente propuesta de adjudicación, en la que figurarán ordenadas las ofertas de forma decreciente incluyendo la puntuación otorgada a cada una de ellas por aplicación de los criterios indicados en los **Anexos VIII y IX**, e identificando la mejor oferta.

Cuando no se hayan previsto en el **Anexo IX** criterios de desempate o, cuando previstos y aplicados, el empate persistiera entre la puntuación global de dos o más licitadores, éste se dirimirá según lo previsto en el artículo 147.2 LCSP. A tal efecto, la Mesa de contratación requerirá la documentación pertinente a las empresas afectadas, otorgándoles un plazo mínimo de cinco días

naturales para su aportación.

23. PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS POR EL LICITADOR QUE HAYA PRESENTADO LA MEJOR OFERTA

El órgano de contratación, a la vista de la propuesta formulada por la Mesa, clasificará por orden decreciente las proposiciones presentadas, y requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta para que en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en el que haya recibido el requerimiento presente para su valoración y calificación por la Mesa de Contratación, mediante fotocopias:

1º.-Documentos que acrediten la personalidad del empresario y su ámbito de actividad. Si la empresa fuese persona jurídica la personalidad se acreditará mediante la presentación de la escritura de constitución o modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito sea exigible según la legislación mercantil aplicable. Si dicho requisito no fuere exigible, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acta fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto u ámbito de actividad que a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales le sean propios, cuestión que deberá quedar acreditada en la documentación aportada.

En caso de que el empresario individual no posea DNI deberá presentar fotocopia legitimada notarialmente del documento que le sustituya reglamentariamente (artículo 21 RGLCAP).

2º.-Documentos que acrediten, en su caso, la representación. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder bastante al efecto.

En caso de que el representante no posea DNI deberá presentar fotocopia legitimada notarialmente del documento que le sustituya reglamentariamente (21 RGLCAP).

Si la empresa fuera persona jurídica el poder deberá figurar inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con el artículo 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

3º.-Acreditación de su solvencia económica, financiera y técnica por los medios que se especifiquen en el Anexo IV del presente Pliego.

La acreditación de la solvencia mediante medios externos (artículo 75 LCSP), exigirá demostrar que para la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esos medios mediante la exhibición del correspondiente documento de compromiso de disposición.

4º.-Si resulta exigible según el Anexo V a este pliego, **Documentos acreditativos de la efectiva disposición de los medios** que, en su caso, se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato. Deberá aportar "Declaración responsable respecto a los interlocutores entre MAZ y el adjudicatario y la flota de vehículos" del **Anexo XXXIII**.

5º.-Cumplimiento de **normas de garantía de la calidad y de gestión medioambiental**. Si así se prevé en el **Anexo IV, apartado 3** el licitador deberá aportar los certificados allí indicados, que operarán como criterio de solvencia a acreditar incluso cuando se aporte el certificado acreditativo de la clasificación.

6º.-Habilitación empresarial o profesional para la realización de la prestación objeto de contrato.

Si resulta legalmente exigible como condición de aptitud para contratar, deberá aportarse la documentación que acredite la correspondiente habilitación empresarial o profesional para la realización de la prestación que constituya el objeto del presente contrato.

7º.- Certificados acreditativos de encontrarse al corriente en sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social. Dichos certificados deberán ser emitidos con fecha posterior al requerimiento.

8º.- Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas: Alta, referida al ejercicio corriente, o último recibo, junto con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto y, en su caso, declaración responsable de encontrarse exento.

9º.- Constitución de la garantía definitiva que figura en el **apartado L** del Cuadro – resumen. Si así se prevé en el citado apartado el adjudicatario podrá solicitar su constitución mediante retención en el precio.

10º.- Aporte documentación relativa a la parte del contrato que el licitador tenga previsto subcontratar. Cuando así se exija en el **apartado O** del Cuadro-Resumen, los licitadores deberán indicar la parte del contrato que tengan previsto subcontratar y la

identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y que no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el art. 71 LCSP (apartado b del artículo 215.2. LCSP).

Para ello se deberán aportar el **Anexo VI** por parte del contratista y el **Anexo XXVI** por parte de cada subcontrata.

11º.- Certificado bancario de titularidad de la cuenta corriente que designe para el pago del precio del contrato, emitido con posterioridad a la fecha de la notificación del requerimiento.

12º.- Declaración responsable respecto a la ubicación de sus servidores para el tratamiento y almacenamiento de datos prevista en el **Anexo XXII** del presente pliego.

13º.- Aporte Declaración responsable respecto al cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución previsto en el Anexo XXVIII del presente pliego.

14º.- Declaración responsable sobre la adecuación al Esquema Nacional de Seguridad (ENS) según modelo Anexo XXXV.

La presentación del **certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público** tendrá los efectos previstos en el artículo 96 LCSP. El certificado deberá acompañarse de una declaración responsable de que no han variado las circunstancias que en él se acreditan.

24. ADJUDICACIÓN

El Órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación a la que se refiere la cláusula 23.

De no cumplimentarse adecuadamente y en plazo la presentación de toda la documentación indicada en dicha cláusula, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta y se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido. Procederá recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas (artículo 150.2 LCSP).

La adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.

La notificación contendrá la información necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación, y en particular la exigida por el artículo 151 LCSP.

Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad contenida en el artículo 133 LCSP.

En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a la formalización del contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 151 LCSP.

25. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

El contrato deberá formalizarse en un documento que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.

Previamente a la firma del contrato, si el adjudicatario fuera una Unión Temporal de Empresas, deberá presentar escritura pública de su constitución, NIF asignado y nombramiento de representante con poder suficiente.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado para ello de conformidad con el artículo 153 LCSP, el órgano de contratación le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, y podrá dar lugar a la declaración de prohibición de contratar de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.2 b) LCSP.

El contrato se perfecciona con su formalización y en ningún caso podrá iniciarse la ejecución del contrato antes de la misma.

En caso de contratos adjudicados por lotes, si un mismo licitador resultara adjudicatario de varios lotes, podrá formalizarse un único contrato que comprenda todos los lotes adjudicados. No obstante, cada uno de los lotes adjudicados se entenderá como

un contrato único, el cual será susceptible de ser prorrogado individual e independientemente de la ejecución o no de las eventuales prórrogas del resto de lotes.

De la formalización del contrato se dará publicidad según lo dispuesto en el artículo 154 LCSP.

26. RENUNCIA A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN POR MAZ

El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

La decisión de desistir del procedimiento, de no adjudicar o de no celebrar un contrato, sólo podrá acordarse por el órgano de contratación en los términos del artículo 152 LCSP y antes de la formalización. Deberá notificarse a los licitadores, y dará lugar a la compensación de gastos a los licitadores hasta la cantidad máxima establecida en el **apartado S** del Cuadro-Resumen.

CLÁUSULAS ESPECIALES DE EJECUCIÓN

27. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas de este Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas aprobado.

El incumplimiento de los compromisos de adscripción de medios personales o materiales a la ejecución del contrato recogidos en el **Anexo IV** podrá ser causa de resolución del contrato cuando así se determine expresamente en dicho Anexo o dará lugar, en su caso, a la imposición de las penalidades que se señalen en el **Anexo XI**.

28. DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS. RESPONSABLE DEL CONTRATO.

En virtud de lo establecido en el artículo 62 LCSP el órgano de contratación nombrará un responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.

29. DERECHOS DEL CONTRATISTA

Constituyen derechos del contratista los siguientes, además de los comprendidos en el resto del presente pliego y demás disposiciones que resulten de aplicación:

- a) Realizar el objeto del contrato en los términos derivados del presente pliego, del Pliego de Prescripciones Técnicas, de su oferta y del contrato.
- b) Recabar de MAZ la colaboración necesaria durante la duración del contrato.
- c) La facturación y cobro de los servicios prestados, permitiendo el adecuado control de los importes facturados por parte de MAZ.

30. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Constituyen obligaciones del contratista, además de las comprendidas en el resto del presente documento y demás disposiciones que resulten de aplicación, las siguientes:

- a) Cumplir las obligaciones previstas en el presente pliego, en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en el contrato que se formalice y demás documentación contractual, y las instrucciones que, en ejercicio de las potestades que le corresponda, le dirija MAZ.
- b) Cuidar el buen orden en el desarrollo del contrato, sin perjuicio de las correspondientes directrices que en cualquier caso pueda indicar MAZ.
- c) Durante la ejecución y prestación del contrato y de los trabajos y/o actividades complementarias necesarios para la realización del mismo, el contratista será responsable de todos los daños y perjuicios, directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona o propiedad, como consecuencia de actos, omisiones o negligencia del personal a su cargo, de una deficiente organización del trabajo y/o de defectos de la prestación objeto de contrato. Estará obligado a indemnizar los daños que se

causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo de la prestación objeto de contrato y si así lo establece el Pliego de Prescripciones Técnicas deberá contratar los seguros de responsabilidad civil correspondientes.

d) Ejecutar las prestaciones contratadas con la continuidad convenida. A tal fin, con independencia de cualquier discrepancia que pueda surgir o de supuestos incumplimientos por parte de MAZ, el contratista deberá seguir cumpliendo sus obligaciones en todo caso, hasta que cese la discrepancia o MAZ pueda hacerse cargo de la prestación de los servicios de que se trate. En este sentido, cuando a juicio del contratista surja alguna discrepancia o el contratista advierta un incumplimiento por parte de MAZ, comunicará tal circunstancia por escrito inmediatamente a MAZ para procurar que la misma sea resuelta por común acuerdo entre las partes.

e) El adjudicatario deberá garantizar la prestación objeto de la presente licitación durante toda la vigencia del contrato, obligándose a realizar durante dicho período los cambios necesarios para solventar y resolver satisfactoriamente todas aquellas incidencias o defectos detectados imputables al adjudicatario por acción u omisión, si así lo solicita MAZ.

f) El contratista será responsable de la calidad técnica de los servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para MAZ o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

g) Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, MAZ podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.

h) La empresa seleccionada se compromete a conservar y mantener los locales, mobiliario, material, etc., que MAZ ponga a su disposición en las mismas condiciones en las que se encuentren en el momento de la entrega, actuando en todo momento con la diligencia debida, cumpliendo rigurosamente todas las condiciones exigibles en materia higiénico-sanitaria y de limpieza.

i) Informar de la calidad del servicio, mediante los medios tecnológicos de sistemas de gestión, tanto a los ciudadanos como a MAZ.

j) El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información, a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato, a la que se hubiese dado ese carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

k) El contratista se obliga a mantener durante la vigencia del contrato una conducta activa encaminada al cumplimiento normativo y a la prevención de delitos, es decir, lo que se denomina “Cultura del cumplimiento”, en su organización, debiendo en la misma fecha de la firma del contrato principal adherirse al Código Ético del proveedor/a de MAZ y obligarse con ello a asumir expresamente los principios rectores contenidos en el mismo y a desempeñar acorde a éstos la actividad objeto de contratación. La adhesión se documentará mediante la firma del **Anexo XVII**.

31. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Las condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato establecidas de acuerdo con el artículo 202 LCSP, son las que se describen en el **Anexo X**. Podrán tener la consideración de obligaciones esenciales o de infracción grave a los efectos establecidos en la letra c) del apartado 2 del artículo 71 LCSP, si así se recoge en dicho **Anexo**. Asimismo, se podrán prever penalidades para el incumplimiento de las mismas en el **Anexo XI**.

32. OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES, FISCALES Y DE PROTECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social, de integración social de personas con discapacidad, de prevención de riesgos laborales y de protección del medio ambiente que se establezcan tanto en la normativa vigente como en los pliegos que rigen la presente contratación.

En todo caso, el adjudicatario debe cumplir las condiciones salariales de los trabajadores adscritos al contrato conforme a las disposiciones y convenios laborales que le sean de aplicación obligatoria, y deberá estar en todo momento, al corriente de pago de las cuotas de la Seguridad Social y de Accidentes de Trabajo.

De igual forma, la empresa adjudicataria viene obligada a cumplir con respecto a sus empleados, si los hubiera, con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

En concreto, el contratista:

a) está obligado al cumplimiento, bajo su exclusiva responsabilidad, de las disposiciones vigentes sobre relaciones laborales, Convenio Colectivo, Seguridad Social y Seguridad e Higiene en el Trabajo y cualesquiera otras disposiciones aplicables.

b) será responsable de cualquier incumplimiento de la mencionada normativa y de cualquier obligación que pudiera derivarse de

las relaciones laborales o de otra índole que mantenga con su personal fijo o temporal, cuyos servicios requiriese para el desarrollo de las actividades objeto del Contrato.

c) será responsable del pago de toda clase de salarios, remuneraciones, seguros, así como de las reclamaciones e indemnizaciones que se le soliciten ante la jurisdicción laboral, sin que en ningún caso pueda entenderse o presumirse la existencia de relación alguna entre dicho personal y MAZ.

d) prestará la atención necesaria a su personal en el caso de que sufrieran algún accidente durante su trabajo. La posible asistencia médica a que se hace referencia, no exonerará en ningún caso a la empresa adjudicataria de sus obligaciones laborales.

e) dotará a su personal de todas las medidas de seguridad necesarias, obligándose a cumplir toda la legislación vigente en materia de salud laboral.

f) deberá contar con todos los medios humanos adecuados para la correcta ejecución del contrato, viniendo obligado a afiliarse a todo el personal a sus órdenes si lo hubiese, a la Seguridad Social, en la forma prevista por las Leyes y demás disposiciones en vigor.

g) deberá estar al corriente de pago de las cuotas de la Seguridad Social, sin perjuicio de las demás obligaciones de índole laboral que deba cumplir. Al objeto de lo dispuesto en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, MAZ quedará autorizada a comprobar que el contratista está al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social, recabando por escrito certificación negativa de descubiertos a la Tesorería General de la Seguridad Social. Así mismo, el contratista tendrá a disposición de MAZ los justificantes de pago a la Seguridad Social de todo el personal que trabaje en la ejecución de este contrato.

h) formalizará por escrito los contratos de trabajo con todos y cada uno de los trabajadores que hayan de ocuparse en la prestación del objeto de este contrato, con arreglo a lo dispuesto en la legislación laboral vigente.

El personal que aporte en su caso el adjudicatario para la realización de las prestaciones objeto del presente contrato no generará ningún tipo de derecho frente a MAZ. Será el adjudicatario el que poseerá y mantendrá los derechos y obligaciones frente a su personal inherentes a su calidad de empresario, de acuerdo con lo previsto por la legislación laboral, sin que en ningún caso la MAZ resulte responsable de las decisiones que se deriven en la relación entre el contratista y su personal, aun cuando los despidos que el adjudicatario adoptase fuesen como consecuencia de incumplimientos en la ejecución de este contrato.

El incumplimiento de estas obligaciones y, en especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades de acuerdo con lo previsto en el **Anexo XI** de este pliego.

33. SUBROGACIÓN EN CONTRATOS DE TRABAJO

Cuando una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general, imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, se indicará en el **apartado N** del Cuadro – resumen, y el adjudicatario deberá subrogarse como empleador en los contratos de trabajo cuyas condiciones se recogen en la documentación complementaria a este expediente, tal y como exige el artículo 130 LCSP.

El contratista responderá de los salarios impagados a los trabajadores afectados por subrogación, así como de las cotizaciones a la Seguridad Social devengadas, aún en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningún caso dicha obligación corresponda a este último. En este caso, el órgano de contratación, una vez acreditada la falta de pago de los citados salarios, procederá a la retención de las cantidades debidas al contratista para garantizar el pago de los citados salarios, y a la no devolución de la garantía definitiva en tanto no se acredite el abono de éstos.

La empresa adjudicataria, queda asimismo obligada a proporcionar al órgano de contratación a la finalización del contrato, la información relativa al personal objeto de subrogación, indicando: el convenio colectivo de aplicación y los detalles de categoría, tipo de contrato, jornada, fecha de antigüedad, vencimiento del contrato, salario bruto anual de cada trabajador, así como todos los pactos en vigor aplicables a los trabajadores a los que afecte la subrogación. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de penalidades de acuerdo con lo previsto en el **Anexo XI** de este pliego.

34. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN SUPUESTOS DE SUBCONTRATACIÓN

Si así está previsto en el **apartado O** del Cuadro - resumen, el contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con sujeción a lo que dispone el artículo 215 LCSP. El órgano de contratación podrá establecer que determinadas tareas críticas no puedan ser objeto de subcontratación señalándolo en el mencionado apartado y cumplimentando el **Anexo VI**.

Los licitadores deberán indicar la parte del contrato que tengan previsto subcontractar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y que no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el art. 71 LCSP (apartado b del artículo 215.2. LCSP), conforme al modelo establecido en el **Anexo VI** para el contratista y al modelo del **Anexo XXVI** para los subcontratistas.

El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar la aptitud del mismo.

La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.

Asimismo, podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista haya de ejecutar a los subcontratistas o suministradores que participen en el contrato, señalándolo en el apartado O del Cuadro – resumen, ejercitando tal facultad de conformidad con el artículo 217 LCSP.

Por tanto, cuando el responsable del contrato de MAZ quiera comprobar dicho cumplimiento, el contratista deberá aportar el **Anexo XXIX** cumplimentado y firmado por el contratista y el subcontratista.

Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a MAZ, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares o documento descriptivo, y a los términos del contrato.

Los subcontratistas no tendrán acción directa frente a MAZ por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos.

El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la imposición de penalidades de conformidad con lo dispuesto en el **Anexo XI**.

35. OBLIGACIONES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

El contratista estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida gestionarlo por sí mismo y así se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los permisos, licencias y autorizaciones establecidas en las ordenanzas municipales y en las normas de cualquier otro organismo público o privado que sean necesarias para el inicio y ejecución del servicio, solicitando de MAZ los documentos que para ello sean necesarios.

36. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Dado que para la realización del objeto del contrato se requiere tratamiento de información que contiene datos personales así como cualquier otro tipo de información de MAZ que será considerada como información confidencial, de los que es responsable MAZ, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y la libre circulación de éstos (en adelante GDPR), que obliga a regular por contrato el tratamiento del ENCARGADO DE TRATAMIENTO y su vinculación respecto al RESPONSABLE; así como para establecer garantías de confidencialidad de toda la información de empresa a la que se acceda.

En virtud de lo expuesto se establecen las siguientes obligaciones tanto para CONTRATISTA, en adelante nos referiremos como ENCARGADO DE TRATAMIENTO de los datos personales de MAZ, la cual, en adelante denominaremos RESPONSABLE DE TRATAMIENTO:

- 1. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO:** De conformidad con lo señalado en el apartado 2 del artículo 122 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Responsable de Tratamiento señala que la finalidad del tratamiento de los datos se limitará al que sea estrictamente necesario para poder prestar el servicio de transporte para de viajeros, para traslado de mutualistas beneficiarios de asistencia sanitaria no urgente de MAZ M.C.S.S. Nº 11 (en adelante MAZ), en las provincias de Zaragoza y Teruel a través de vehículo convencional no sanitario, así como cumplir con las obligaciones legales establecidas en la normativa de Seguridad Social, sanitaria y de Protección de Datos.
- 2. RESPONSABILIDAD DE VELAR POR UN TRATAMIENTO ADECUADO CONFORME LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y CON RESPETO A LA CONFIDENCIALIDAD DE LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN OBJETO DE TRATAMIENTO:** El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO, únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del RESPONSABLE DE TRATAMIENTO no aplicará ni utilizará los datos de carácter personal y los confidenciales de empresa, con fin distinto al pactado entre las partes del presente contrato, y en cualquier caso que

no sea el propio de la actividad de las mismas, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas, salvo autorización expresa de dicho RESPONSABLE, u obligación legal.

3. **ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:** El ENCARGADO DE TRATAMIENTO deberá adoptar en el tratamiento de los datos personales que trate por cuenta del RESPONSABLE DE TRATAMIENTO las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas.

Para el tratamiento de los datos personales, el RESPONSABLE DE TRATAMIENTO y ENCARGADO DE TRATAMIENTO, se comprometen a cumplir con las medidas de seguridad indicadas en el **Anexo XXV**, así como las instrucciones concretas que le manifiesta el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO durante la vigencia del contrato.

DECLARACION RESPONSABLE DEL LICITANTE SOBRE SUS SERVIDORES DE ALMACENAMIENTO DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la Entidad oferente tiene la obligación de presentar antes de la formalización del contrato una declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos, así como la obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la información facilitada en dicha declaración que se incluye como **Anexo XXII**. El cumplimiento de dicha obligación tiene naturaleza esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la citada Ley.

4. **DERECHOS DEL INTERESADO:** El ENCARGADO DE TRATAMIENTO asistirá al RESPONSABLE DE TRATAMIENTO implementando las medidas necesarias para el cumplimiento de la obligación éste de responder ante las solicitudes de ejercicio de los derechos de los interesados en materia de protección de datos según lo establecido en el capítulo III del RGPD y demás normativa de aplicación. El ENCARGADO deberá notificar si recibe una solicitud de un interesado a MAZ, de forma inmediata, y como máximo en plazo de 3 días, al Delegado de Protección de Datos del RESPONSABLE DE TRATAMIENTO, remitiendo correo a lopd@maz.es.

Del mismo modo, el ENCARGADO DE TRATAMIENTO notificará al RESPONSABLE DE TRATAMIENTO cualquier denuncia, inspección, requerimiento, ya sea de particular o autoridad de control de protección de datos, que tenga relación con el tratamiento de datos de la RESPONSABLE.

5. **CONSERVACIÓN DE DATOS POR ENCARGADO DEL TRATAMIENTO:** Una vez vencido el contrato, si hay datos del RESPONSABLE DE TRATAMIENTO en posesión del ENCARGADO DEL TRATAMIENTO deberán ser destruidos o devueltos a la primera, según instrucciones de ésta, al igual que cualquier otro soporte o documentos en los que conste algún dato de dicho RESPONSABLE, que haya sido objeto de tratamiento.

No procederá la destrucción de los datos de carácter personal que estén en poder del ENCARGADO DEL TRATAMIENTO, cuando haya una previsión legal que exija su conservación, en cuyo caso en caso de no devolverse al RESPONSABLE, el ENCARGADO DE TRATAMIENTO quedará obligado a conservar los datos personales debidamente bloqueados, debiendo el ENCARGADO proceder a su destrucción concluido el correspondiente legal de conservación.

6. **PERSONAL AUTORIZADO Y DEBER DE CONFIDENCIALIDAD:**

6.1. El ENCARGADO DE TRATAMIENTO se obliga a informar a todo el personal bajo su dependencia (incluido el subcontratado) que trabaje accediendo a datos personales e información confidencial del RESPONSABLE DE TRATAMIENTO (personal propio, externo, subcontratado, en caso de estar autorizado, o cualquiera que dependa de las instrucciones del Encargado de tratamiento), de las obligaciones que le afectan en aplicación de la normativa de protección de datos, el deber de secreto, así como de las obligaciones adquiridas de confidencialidad de cualquier dato o información del RESPONSABLE, objeto de tratamiento. Este personal se denomina "PERSONAL AUTORIZADO" para el tratamiento de datos de la RESPONSABLE.

Deberá conocer la prohibición de reproducir, distribuir, comunicar, transformar, poner a disposición, o cualquier tipo de manipulación de datos o información del RESPONSABLE DE TRATAMIENTO, contenida tanto en soportes automatizados como no automatizados, a ninguna tercera persona física o jurídica de forma gratuita u onerosa, salvo autorización expresa del RESPONSABLE, y en su caso del interesado, o existencia de precepto legal que ampare esa cesión, así como, no comunicar claves de accesos informáticos.

6.2. El ENCARGADO DE TRATAMIENTO se obliga a que todo el "PERSONAL AUTORIZADO", tenga firmado un compromiso de confidencialidad que le obligue a guardar secreto de todo tipo de datos e información que trate con motivo del desempeño de su trabajo con datos del RESPONSABLE DE TRATAMIENTO. Obligación que debe ser extendida aun cuando cese en su relación laboral o mercantil con el ENCARGADO DE TRATAMIENTO, o bien aún tras la finalización del presente contrato.

El ENCARGADO DE TRATAMIENTO deberá ser diligente con esta obligación y cumplirla antes de iniciar el tratamiento, y mantenerla actualizada con bajas o nuevas incorporaciones de “PERSONAL AUTORIZADO”, además debe poder acreditar ante el RESPONSABLE el cumplimiento de esta obligación cuando sea requerido.

La responsabilidad del incumplimiento de esta obligación legal será única y exclusivamente del ENCARGADO DE TRATAMIENTO.

6.3. El ENCARGADO DE TRATAMIENTO facilitará acciones formativas al “PERSONAL AUTORIZADO” sobre las obligaciones de establecidas en el Reglamento Europeo de Protección de datos y la normativa española en la materia, especialmente si trata con datos de categoría especial.

6.4. El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO controlará en todo momento el respeto de las instrucciones dadas por el RESPONSABLE DE TRATAMIENTO en relación al tratamiento de sus datos, y verificará el cumplimiento por parte del “PERSONAL AUTORIZADO” de los procedimientos establecidos para garantizar los fines del tratamiento, la calidad y la actualización de los datos, así como las medidas de seguridad y la normativa aplicable.

6.5. El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO aplicará las medidas necesarias para que ninguna persona no considerada “PERSONAL AUTORIZADO” acceda, visualice o trate los datos objeto de tratamiento.

6.6. El ENCARGADO DE TRATAMIENTO actuará con la debida diligencia en el tratamiento de los datos.

7. **VIOLACIÓN DE SEGURIDAD DE DATOS PERSONALES:** El ENCARGADO DE TRATAMIENTO deberá notificar al RESPONSABLE DE TRATAMIENTO, sin dilación alguna y, en cualquier caso, dentro de las 24 horas a partir del conocimiento o la sospecha, la violación de seguridad de sus datos personales. El ENCARGADO DE TRATAMIENTO proporcionará al RESPONSABLE DE TRATAMIENTO la información suficiente para permitirle cumplir con todas las obligaciones legales de informar una violación de seguridad de datos personales conforme la normativa vigente de protección de datos.

Dicha notificación, el ENCARGADO DE TRATAMIENTO, deberá indicar un breve relato de los hechos y cómo se ha materializado, la naturaleza, las categorías y el volumen de datos afectados, el riesgo estimado y las consecuencias probables de la violación de seguridad y las medidas técnicas tomadas o propuestas para abordar la violación.

El ENCARGADO DE TRATAMIENTO deberá colaborar con el RESPONSABLE DE TRATAMIENTO y tomar las medidas que le indique ésta para ayudar en la investigación, mitigación y corrección de la violación.

8. **SUBCONTRATACION:** Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a MAZ, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares o documento descriptivo, y a los términos del contrato; incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral así como de la obligación de sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.

El conocimiento que tenga MAZ de los subcontratos celebrados, no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

9. **VERIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO:**

9.1. El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO, exigirá, y verificará que su “personal autorizado” que trate los datos del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, actúe con respeto de las instrucciones dadas por éste para el tratamiento de los datos personales o cualquier tipo de información perteneciente a éste, respete su confidencialidad y cumpla las medidas de seguridad establecidas por el RESPONSABLE DE TRATAMIENTO, además de las obligaciones que le sean de aplicación de la normativa aplicable en materia de protección de datos.

9.2. El ENCARGADO deberá poner a disposición del RESPONSABLE DE TRATAMIENTO, previa solicitud, toda la información necesaria o evidencias para demostrar el cumplimiento de las anteriores obligaciones, además deberá permitir, colaborar y contribuir a las auditorías, incluidas las inspecciones, del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO u otro auditor autorizado por éste, a fin de que pueda cerciorarse de que se cumplen las disposiciones de este acuerdo.

9.3. El ENCARGADO informará inmediatamente al RESPONSABLE DE TRATAMIENTO si, en su opinión, una instrucción o medida, infringe el RGPD u otras disposiciones de protección de datos de la UE o del Estado Español.

10. RESPONSABILIDAD EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:

Si el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO incluyendo su personal, incumpliera cualquiera de las obligaciones asumidas en el presente contrato, destinara los datos personales u otra información del RESPONSABLE DE TRATAMIENTO, con finalidad distinta de las señaladas en el presente contrato, los comunique o utilice incumpliendo las medidas o instrucciones de protección de datos personales, indicaciones, o faltando al deber de confidencialidad, que figuran en presente contrato, será considerada a todos los efectos “responsable del tratamiento” respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido, tanto la Entidad como el personal a su cargo, respondiendo además de cualquier reclamación, denuncia o demanda, que por este motivo se presenten ante cualquier organismo, incluyendo indemnización por daños y perjuicios causados a la RESPONSABLE o a cualquier tercero. El deber del encargado de tratamiento de actuar con arreglo a las prescripciones legales en materia de Protección de Datos, tiene el carácter de obligación contractual esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211.

11. INFORMACIÓN AL FIRMANTE DE LA OFERTA EN RELACION A SUS DATOS PERSONALES.

MAZ, M.C.S.S. Nº11, de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales como Responsable de Tratamiento informa a los oferentes que firmen en calidad de representante de la persona física o jurídica del licitante, tanto la oferta como los anexos que incluyen las distintas declaraciones y compromisos a cumplir que la finalidad de sus datos se limita a los fines derivados del procedimiento de contratación y las acciones derivadas para la ejecución de contrato.

Así mismo, informarle que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición, en el momento que desee en cualquier centro de MAZ o a través de la dirección lopdp@maz.es. Tiene a su disposición nuestra política de privacidad, que puedes consultar en el siguiente enlace: <http://www.maz.es/Paginas/politica-de-privacidad.aspx>

37. VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS Y ABONOS AL CONTRATISTA

El contratista tendrá derecho al abono del precio convenido por la prestación realizada en los términos establecidos en la normativa de contratación pública, los pliegos y el contrato.

La valoración de los trabajos se realizará conforme en los vencimientos que se hubieran establecido en el contrato, y si este fuera de tracto sucesivo y no se hubiera dispuesto otra cosa, se realizará mensualmente.

Para la valoración se aplicará el sistema de determinación de precios fijados en el **apartado C** del Cuadro - resumen, por precios unitarios, referidos a unidades de prestación, unidades de tiempo, aplicación de honorarios por tarifa, por tanto alzado cuando no sea posible o conveniente su descomposición, o en una composición de varias de estas modalidades.

El contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.

MAZ, previa conformidad tanto de la ejecución de la prestación como de la factura recibida procederá al pago de la misma, mediante transferencia bancaria a la cuenta designada al efecto por el contratista, en el plazo legalmente establecido.

38. FORMA DE FACTURACIÓN

El adjudicatario de este contrato estará obligado a presentar su facturación en el formato de factura electrónica. Conforme a lo previsto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, éstas deberán ajustarse al formato **vigente establecido por el Ministerio de Hacienda**; que deberá estar actualizado en función de la normativa vigente en cada momento; descrito mediante el esquema XSD (XML Schema Definition) y publicado en la página web <http://www.facturae.es>. La factura deberá firmarse electrónicamente con un certificado electrónico reconocido.

Las facturas deberán remitirse al Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas del Estado (FACE) <https://face.gob.es/es/>.

La factura deberá identificar los siguientes datos de MAZ (DIR-3):

Oficina contable: GE0000522

Órgano gestor: GE0000522

Unidad tramitadora: GE0000522

MAZ MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 11 Sancho y Gil, 2-4 · 50001 · Zaragoza · T 976 301 360 · F 976 701 881 · W www.maz.es

MAZ tiene definido un **formato de extensión de factura electrónica** para la incorporación de sus facturas a través del FACe. El adjudicatario deberá emitir sus facturas usando dicho formato de forma obligatoria. Esta extensión establece la obligatoriedad de unos u otros datos en función del tipo de bien o servicio contratado, los cuales están a su disposición en la página web de MAZ:

https://www.maz.es/PrestacionesYServicios/Documents/Facturae/manual_facturaE.pdf#search=facturae

Además deberá incluirse con carácter obligatorio:

- Número de expediente y número de contrato.
- Número de cuenta corriente (IBAN).
- Cualquier otro dato que MAZ considere necesario y que podrá comunicar al adjudicatario durante la ejecución del contrato.

La facturación del servicio se hará por facturación mensual basada en precios unitarios.

Aquellos adjudicatarios que no dispongan de un aplicativo de emisión de factura electrónica conforme a los estándares arriba establecidos, podrán hacer uso de **nuestra Herramienta interna de Facturación Electrónica**, la cual permite incorporar sus facturas a través del FACe rellenando los formularios establecidos en la misma para este objeto.

Todo aquel proveedor que quiera hacer uso de esta herramienta deberá enviarnos a la siguiente dirección de correo electrónico facturae@maz.es su intención de usarlo, junto con una persona de contacto, un correo electrónico y un teléfono móvil o fijo.

Para obtener más información sobre la Herramienta de Facturación, está a su disposición en la página:

<http://www.maz.es/PrestacionesYServicios/Paginas/Factura%20Electr%C3%B3nica/Acceso-a-la-aplicacion.aspx>

Podrá encontrar toda la información relativa al envío de facturas en formato electrónico a MAZ en el siguiente apartado de nuestra página web:

<http://www.maz.es/PrestacionesYServicios/Paginas/Factura%20Electr%C3%B3nica/Facturae.aspx>

39. TRIBUTOS

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicación, se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que graven los diversos conceptos, excepto el Impuesto sobre el Valor Añadido, que será repercutido como partida independiente de acuerdo con la legislación vigente.

La empresa adjudicataria estará obligada al pago de cualquier clase de tributos, impuestos, tasas, etc. directos e indirectos, relacionados con el objeto del contrato y será único responsable frente a la en relación con cualquier reclamación o expediente derivado de la declaración y la liquidación de dichos tributos, impuestos, tasas, etc. a los que venga sometida por razón de su naturaleza y/o actividades que lleve a cabo.

40. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL O INDUSTRIAL

Si el contrato tiene por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por derechos de propiedad intelectual o industrial, el Pliego de Prescripciones Técnicas establecerá el régimen de uso y cesión de los mismos.

41. REVISIÓN DE PRECIOS

Si procediera la revisión se indicará así en el **apartado J** del Cuadro - resumen que recogerá la fórmula aplicable. En ese caso, la revisión de precios tendrá lugar en los términos establecidos en los artículos 103 y siguientes de la LCSP.

42. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones en el mismo por razones de interés público, cuando así se prevea en el en el **apartado P** del Cuadro - resumen y **Anexo XIII** según lo establecido en el artículo 204 de la L.C.S.P, o en los supuestos y con los límites establecidos en el artículo 205 LCSP.

Las modificaciones serán obligatorias para el contratista en el caso de que estén previstas en este pliego. Para las acordadas conforme el artículo 205 LCSP se exigirá conformidad del contratista, solo si suponen una variación en el precio del contrato superior en más o en menos al 20%.

Las modificaciones deberán ser acordadas por el órgano de contratación, previa tramitación del procedimiento previsto en el

artículo 319 LCSP y formalizarse documentalmente, previo reajuste de la garantía definitiva en su caso.

43. SUCESIÓN EN LA PERSONA DEL CONTRATISTA

En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas, o ramas de actividad de las mismas, continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, si se producen las condiciones exigidas en el artículo 98 LCSP.

Es obligación del contratista comunicar fehacientemente a MAZ cualquier cambio que afecte a su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente previsto para el abono de las facturas correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones de la sucesión.

Si no pudiese producirse la sucesión por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el mismo, considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del contratista.

44. CESIÓN DEL CONTRATO

El contrato podrá ser objeto de cesión con los límites y requisitos del artículo 214 LCSP, salvo que las cualidades técnicas o personales del adjudicatario sean la razón determinante de la adjudicación del contrato y por ello no se permita la cesión lo que deberá reflejarse en el **apartado Q** del Cuadro-resumen.

45. PENALIDADES

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los plazos parciales fijados en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Caso de sobrepasarse el plazo establecido o en el caso de incumplimiento de plazos parciales por causas imputables al contratista, se estará a lo dispuesto en el **Anexo XI** al presente Pliego.

En todo caso, la constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte del órgano de contratación.

El cumplimiento defectuoso de las prestaciones objeto del contrato, el incumplimiento de los compromisos de adscripción de medios, o de las condiciones especiales de ejecución del contrato, o el incumplimiento de alguno de los criterios que sirvieron de base para la valoración de las ofertas, dará lugar a la imposición de penalidades cuando así se indique en el **Anexo XI** de este Pliego y en la forma en él previstas.

Al mismo tiempo, en el caso del incumplimiento o cumplimiento defectuoso de prestaciones objeto del contrato que fueran imprescindibles e improrrogables para MAZ, la Mutua a la vez que inicia el expediente sancionador correspondiente, se reserva la posibilidad de solicitar a un nuevo contratista la ejecución de dicha prestación ante el incumplimiento del contratista principal y siempre con cargo a éste.

El importe de las penalidades se deducirá de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos.

46. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN

El contratista deberá entregar los trabajos realizados o prestar el servicio dentro del plazo estipulado. MAZ llevará a cabo la recepción o declaración de conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato.

Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, la entidad contratante podrá rechazar la misma, quedando exenta de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. Si el contrato tiene por objeto la elaboración íntegra de un proyecto de obra para la subsanación de errores y corrección de deficiencias en el mismo que sean imputables al contratista, se estará a lo previsto en el artículo 314 LCSP.

Asimismo, podrán efectuarse recepciones parciales sobre aquellas partes del contrato susceptibles de ser utilizadas de forma independiente.

En caso de contratos cuya ejecución sea de tracto sucesivo, la recepción se realizará a la terminación de la prestación contratada o al término del plazo contractual.

47. PLAZO DE GARANTÍA

El plazo de garantía será el establecido en el **apartado H** del Cuadro - resumen o, en su caso, el ofertado por el adjudicatario.

48. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA

Transcurrido el plazo de garantía indicado en el **apartado H** del Cuadro - resumen, sin que el órgano de contratación haya formalizado ningún reparo, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad por razón de la prestación efectuada, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 314 sobre subsanación de errores en los contratos que tengan por objeto la elaboración de proyectos de obras.

49. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Serán causas de resolución del contrato:

-La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista.

-El transcurso del plazo de duración del contrato si las partes no han acordado con anterioridad su prórroga expresamente y por escrito.

-La declaración de concurso por sí sola no afectará a la vigencia del contrato, aunque será posible su resolución en los supuestos recogidos por la normativa concursal. También será causa de resolución que el contratista sea declarado insolvente en cualquier otro procedimiento, tanto administrativo como judicial.

-La cesión o subcontratación a terceros sin autorización expresa de MAZ.

-Incumplimiento por el contratista de sus obligaciones contractuales, así como de los requisitos y obligaciones establecidas en el presente pliego y en el pliego de prescripciones técnicas.

-La suspensión por causa imputable a MAZ de la iniciación del contrato por plazo superior a seis (6) meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo.

-El desistimiento o la suspensión del contrato por plazo superior a un año acordada por MAZ.

-El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales que se contengan en el presente pliego.

- La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205

-Las establecidas por el órgano de contratación en los **anexos X y XIV**.

- El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores y/o subcontratistas que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores y/o subcontratistas también durante la ejecución del contrato (artículo 211.i LCSP).

- Por requerimiento del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o por dictarse normativa, incluso presupuestaria, que impida el desarrollo del presente contrato y que sea de aplicación a las Mutuas. La resolución del contrato, por el presente motivo no dará lugar al derecho a percibir indemnización de ningún tipo a favor de ninguna de las partes.

- Por cometer el Contratista y las personas que del mismo dependen y ejecutan el objeto del contrato para MAZ cualquier conducta contraria a los principios rectores que contiene el Código Ético del proveedor/a de MAZ, especialmente conductas que conlleven a la calificación de ilícito penal, y que se realicen en el desempeño del referido contrato con MAZ.

--Fuera de los supuestos anteriores, el contrato podrá rescindirse de común acuerdo por ambas partes.

En todo caso, ambas partes de forma unilateral podrán rescindir este contrato en cualquier momento, comunicando de forma fehaciente a la otra parte su decisión de darlo por terminado con seis meses de antelación.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será incautada la garantía definitiva y deberá, además, indemnizar a MAZ por los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada.

Cuando la resolución del contrato sea de mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a lo estipulado en las normas de derecho privado.

Los contratos complementarios cuyo objeto se considere necesario para la correcta realización de la prestación objeto de este contrato principal quedarán resueltos, en todo caso, cuando se resuelva el contrato principal.

50. TRATAMIENTO DE DATOS

MAZ M.C.S.S. Nº11, de conformidad con el RGPD (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales, como Responsable de Tratamiento informa a los candidatos a presentar oferta que firmen en calidad de representante de la persona física o jurídica del licitante, que la finalidad de sus datos se limita a los fines derivados del procedimiento de contratación y las acciones derivadas para la ejecución de contrato, incluyendo la publicación de la formalización con arreglo a lo dispuesto en el art. 154 LCSP.

Así mismo, informarle que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición, en el momento que desee en cualquier centro de MAZ o a través de la dirección lopdp@maz.es.

Tiene a su disposición nuestra política de privacidad, la cual puede ser consultada en el siguiente enlace: <http://www.maz.es/Paginas/politica-de-privacidad.aspx>

51. RESOLUCION DE CONFLICTOS. ARBITRAJE.

Una vez formalizado el contrato, en el caso de que surjan controversias, se procurará éstas sean resueltas por el común acuerdo entre las partes.

A tal efecto, se acuerda por las partes -aceptando este pliego- que todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación sobre la ejecución o interpretación del presente pliego o relacionados con él, directa o indirectamente, se resolverán definitivamente por el laudo dictado por D. José María Gimeno Feliú, en su calidad de jurista de prestigio reconocido en especial en el campo de los contratos públicos y Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza.

El presente pacto se considera a todos los efectos como convenio arbitral, inequívoco y firme, obligándose expresamente las partes a estar y pasar por lo estipulado y por el laudo que en su día se dictare y a cumplir la decisión arbitral, sin posibilidad de acceso a la vía judicial, salvo en los expresos supuestos que específicamente prevé la Ley 60/2003 de Arbitraje.

Las partes dejan constancia de su voluntad de evitar que las divergencias, que entre ellas pudieran surgir, suspendan o retrasen el curso normal de la ejecución de la prestación, en consecuencia, se muestran dispuestos a facultar al árbitro que en su caso se designen, para adoptar las medidas necesarias para la prosecución de los trabajos en curso, sin por ello perjudicar los derechos de las partes.

El plazo de resolución será de un mes desde que se conteste al escrito de respuesta al inicio del arbitraje.

Los honorarios de este arbitraje serán satisfechos por partes iguales por las partes.

En todo lo no específicamente previsto aquí, será de estricta aplicación y cumplimiento la citada Ley de Arbitraje.

Si en contravención de lo anterior, alguna parte acudiera a la vía judicial, la otra estará facultada simplemente en base a lo establecido en la presente cláusula y sin ulterior requisito, para invocar la oportuna excepción de sumisión a arbitraje. La parte infractora quedará obligada, en tal supuesto, a indemnizar a los daños y perjuicios causados con su incumplimiento del presente convenio arbitral, cuya garantía será asimismo determinada en el laudo que pusiera fin a la controversia.

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente pliego ha sido aprobado por el Órgano de Contratación, previa Memoria Justificativa del Responsable del Contrato y/o Responsable de Control y Seguimiento.

Por delegación de firma de 3 de agosto de 2026

Fdo. D. Ernesto Cisneros Cantín

ANEXO I

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA CONTRATAR

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:

NIF/NIE/VIES/DUNS:

DIRECCIÓN:

PERSONA/S DE CONTACTO:

NOMBRE:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

REPRESENTANTE:

NOMBRE Y APELLIDOS:

DNI.:

CARGO (*capacidad con la que actúa*):

DIRECCIÓN POSTAL:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

Ante el Órgano de Contratación de MAZ M.C.S.S Nº11 y en relación con la licitación convocada para adjudicar el expediente al cual se presenta,

DECLARA

1. Que cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica exigida o la clasificación correspondiente; y se compromete, en el caso de que lo exija el Anexo V del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, a adscribir a la ejecución del contrato los medios que en él se relacionan.
2. Que cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad objeto del contrato
3. Que no está incurso en prohibición de contratar.
4. Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres:
 - ☐ No tiene la obligación de contar con un plan de igualdad.
 - ☐ Tiene y cumple la obligación de contar con un plan de igualdad y que el mismo, **está inscrito** en el Registro laboral correspondiente.
5. Que aportará, en caso de que recurra a las capacidades de otras entidades para integrar la solvencia, los compromisos por escrito de dichas entidades que demuestren que va a disponer de sus recursos.
6. ☐ No pertenece a ningún grupo de empresas.
☐ Pertenece al grupo de empresas denominado: _____.
☐ Concorre a la licitación con otras empresas del grupo que se encuentran en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, del cual se adjunta listado.
7. Que la empresa (indíquese lo que proceda):
 - ☐ es una PYME¹
 - ☐ no es una PYME
8. Que se compromete a someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales Españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, renunciando en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante (solo para licitadores extranjeros cuando el contrato se vaya a ejecutar en España).
9. Que ni el firmante de la declaración ni la persona física/jurídica a la que represento, ni ninguno de sus administradores o representantes, tienen ningún tipo de vinculación o relación comercial, financiera o de cualquier otra clase, con empresas representadas en la Junta Directiva de MAZ, con el representante de las mismas, con el Director Gerente o cualquier otra persona que ejerza funciones de Dirección Ejecutiva en MAZ.
10. Que el adjudicatario deberá señalar si tiene previsto subcontratar alguna de las prestaciones del contrato.
 NO ☐ SI ☐

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma la presente declaración.

En _____ a _____ de _____ de 20__

Espacio para firma manual o sello de
certificado digital

Firmado: D./Dña. _____

(Firma y sello del contratista o persona que lo representa)

1. PYME: Pequeña o Mediana Empresa. Se entiende incluido en tal concepto tanto a los autónomos como a las empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general no exceda de 43 millones de euros.

ANEXO II

DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN

Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), debidamente cumplimentado y firmado por el licitador o por quien ostente su representación, cuyo modelo puede obtenerse de la siguiente manera:

1. Descargar el archivo xml o copiar en el escritorio.
2. Acceder al servicio de DEUC electrónico (<https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es>) (Ctrl+clic link)
3. Ante la pregunta “¿Quién es usted?” Habría que contestar “soy un operador económico”
4. Hecho lo anterior, aparece otra pregunta: “¿Qué desea hacer?” La respuesta sería “importar un DEUC”.
5. Elegida la opción de “importar un DEUC”, se abre la opción de cargar un archivo. Se selecciona el archivo xml previamente descargado y se señala el país donde tiene su sede el operador, al clicar en “siguiente” aparece el DEUC elaborado.

ANEXO III

MODELO DE DECLARACIÓN RELATIVA AL GRUPO EMPRESARIAL

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:

NIF/NIE/VIES/DUNS:

DIRECCIÓN:

PERSONA/S DE CONTACTO:

NOMBRE:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

REPRESENTANTE:

NOMBRE Y APELLIDOS:

DNI.:

CARGO (*capacidad con la que actúa*):

DIRECCIÓN POSTAL:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

Ante el Órgano de Contratación de MAZ M.C.S.S Nº11 y en relación con la licitación convocada para adjudicar el expediente al cual se presenta,

DECLARA

Que la empresa (**marque lo que proceda**):

☐ No pertenece a ningún grupo de empresas.

☐ Pertenece al grupo de empresas denominado: _____

☐ Concorre a la licitación con otras empresas del grupo que se encuentran en alguno de los supuestos del artículo [42.1 del Código de Comercio](#), del cual se adjunta listado.

En _____ a _____ de _____ de 20__

Espacio para firma manual o sello de
certificado digital

Firmado: D./Dña. _____

(Firma y sello del contratista o persona que lo representa)

ANEXO IV

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA, Y TÉCNICA O PROFESIONAL

1.- La solvencia económica y financiera y técnica o profesional, se acreditará mediante la aportación de los documentos a que se refieren los criterios de selección marcados.

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA (artículo 87 LCSP)

☒ a)	Declaración sobre el volumen anual de negocios del licitador o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles por importe igual o superior al presupuesto máximo de licitación anual, IVA excluido, correspondiente a los lotes a los que se presenten. En caso de no disponer de la clasificación señalada en la licitación, se podrá aportar la declaración correspondiente sobre el volumen anual de negocios.
☐ b)	Póliza de seguro de indemnización por riesgos profesionales vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas junto con un compromiso de renovación o prórroga del mismo que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato. Alternativamente se podrá aportar un compromiso vinculante de suscripción de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe no inferior al valor estimado del contrato que deberá hacerse efectivo en caso de resultar adjudicatario dentro del plazo de diez días hábiles al que se refiere el apartado 2 del artículo 150 LCSP.
☐ c)	Declaración del Patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior a

SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL (artículo 90 LCSP)

☒ a)	Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. En caso de no disponer de la clasificación señalada en la licitación, se podrá aportar para la solvencia técnica el certificado de buena ejecución señalado. Criterios de selección: Un (1) certificado de buena ejecución emitido por centro público o privado, que acredite la prestación de un servicio similar al del objeto del presente procedimiento, en los tres (3) últimos años.
☐ b)	Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados del control de calidad Criterios de selección: Se acreditará mediante:
☐ c)	Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa. Criterios de selección: Se acreditará mediante:

☐ d)	Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin especial, un control efectuado por el órgano de contratación o, en nombre de éste, por un organismo oficial u homologado competente del Estado en que esté establecido el empresario, siempre que medie acuerdo de dicho organismo. El control versará sobre la capacidad técnica del empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de estudio y de investigación de que disponga y sobre las medidas de control de la calidad. Se acreditará mediante:
☐ e)	Titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato así como de los técnicos encargados directamente de la misma Criterios de selección: Se acreditará mediante:
☐ f)	Medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato Criterios de selección: Se acreditará mediante:
☐ g)	Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos Criterios de selección: Se acreditará mediante:
☒ h)	Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones. Criterios de selección: Deberá disponer como mínimo de una flota de: • Para los Lotes 1 y 3 se requerirá un mínimo de cinco (5) vehículos, de los cuáles, al menos tres deberán ser vehículos adaptados para personas con discapacidad física (silla de ruedas, movilidad reducida...) • Para el Lote 2 se requerirá un mínimo de tres (3) vehículos y deberán ser vehículos adaptados para personas con discapacidad física (silla de ruedas, movilidad reducida...). • Para los Lotes 4 a 23 se requerirá como mínimo un (1) vehículo, y la disponibilidad de vehículo adaptado para personas con discapacidad física (silla de ruedas, movilidad reducida...) se valorará en el criterio de adjudicación contemplado en el Anexo VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Se acreditará mediante: Anexo XXXIII Declaración responsable respecto a los interlocutores entre MAZ y el adjudicatario y la flota de vehículos debidamente cumplimentado (nº de vehículos, nº de plazas, adaptado o no, matrícula y fecha de primera matriculación).
☐ i)	Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene el propósito de subcontratar. Criterios de selección: Se acreditará mediante:

2.- El empresario también podrá acreditar su solvencia aportando el certificado que le acredite la siguiente clasificación (artículo 77 LCSP):

GRUPO	SUBGRUPO	TIPO DE SERVICIO	CATEGORÍA
R	R1	Transporte de viajeros por carretera (servicios de taxi)	4

3.- Acreditación del cumplimiento de normas de calidad y de gestión medioambiental. El licitador deberá aportar los certificados siguientes (artículos 93 y 94 LCSP):

4.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 11.5 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se exime a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera, y técnica y profesional.

☐ SI

☐ NO

ANEXO V

ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS AL CONTRATO

Los licitadores, nacionales y extranjeros, además de acreditar su solvencia o, en su caso clasificación, deberán adscribir obligatoriamente para la ejecución de este contrato, como criterio de solvencia, los siguientes medios:

☐ Compromiso de adscripción de medios personales:

☒ Compromiso de adscripción de medios materiales:

- Para los **Lotes 1 y 3** se requerirá un mínimo de cinco (5) vehículos, de los cuáles, al menos tres deberán ser vehículos adaptados para personas con discapacidad física (silla de ruedas, movilidad reducida...)
- Para el **Lote 2** se requerirá un mínimo de tres (3) vehículos y deberán ser vehículos adaptados para personas con discapacidad física (silla de ruedas, movilidad reducida...).
- Para los **Lotes 4 a 23** se requerirá como mínimo un (1) vehículo, y la disponibilidad de vehículo adaptado para personas con discapacidad física (silla de ruedas, movilidad reducida...) se valorará en el criterio de adjudicación previsto en el Anexo IX del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Estos medios personales y materiales formarán parte de la propuesta presentada por los licitadores y, por lo tanto, del contrato que se firme con el adjudicatario. Por este motivo, deberán ser mantenidos por la empresa adjudicataria durante todo el tiempo de realización de este servicio. Cualquier variación respecto a ellos deberá ser comunicada a MAZ. Su incumplimiento podrá ser causa de:

☒ Resolución del contrato

☒ Imposición de penalidades según ANEXO XI

ANEXO VI

MODELO DE DECLARACIÓN EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN VOLUNTARIA

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:

NIF/NIE/VIES/DUNS:

DIRECCIÓN:

PERSONA/S DE CONTACTO:

NOMBRE:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

REPRESENTANTE:

NOMBRE Y APELLIDOS:

DNI.:

CARGO (*capacidad con la que actúa*):

DIRECCIÓN POSTAL:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

Ante el Órgano de Contratación de MAZ M.C.S.S N°11 y en relación con la licitación convocada para adjudicar el expediente al cual se presenta, pongo en conocimiento del órgano de contratación, a los efectos del artículo 215.2 b) de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público

DECLARA

Que para la ejecución del servicio objeto de la presente licitación y dentro de los siguientes límites establecidos por MAZ este licitador subcontratará la/s siguiente/s parte/s del contrato, con el/los subcontratista/s que se indican a continuación (*):

Indicar:

- Los sujetos intervinientes (*identidad, datos del contacto y representantes legales*) en el subcontrato, con indicación de la capacidad técnica y profesional del subcontratista o en su caso clasificación, justificativa de la aptitud y experiencia para realizar los trabajos.

- Indicación del objeto o partes del contrato a realizar por cada uno de los subcontratistas.

- Importe del subcontrato y porcentaje que representa la prestación parcial sobre el precio del contrato principal.

- Importe acumulado de subcontratación, en porcentaje, que se alcanzará sobre el precio del contrato principal.

Asimismo, hago constar que en la celebración del/los subcontrato/s se cumplirán los requisitos establecidos en el artículo 216 de la LCSP.

Igualmente, hago constar que los sujetos con los que concierne la subcontratación han acreditado mediante declaración responsable la obligación de no estar incurso la empresa en las prohibiciones de contratar, conforme al artículo 71 de la LCSP.

Y para que conste a los efectos legales oportunos, firma la presente

En _____ a _____ de _____ de 20____

Espacio para firma manual o sello de
certificado digital

Firmado: D./Dña. _____
(Firma y sello del contratista o persona que lo representa)

ANEXO VII

COMPROMISO OFERTA ECONÓMICA

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:			
NIF/NIE/VIES/DUNS:			
DIRECCIÓN:			
PERSONA/S DE CONTACTO:	NOMBRE:		
	TELÉFONO:		
	CORREO ELECTRÓNICO:		

REPRESENTANTE:

NOMBRE Y APELLIDOS:			DNI.:	
CARGO (<i>capacidad con la que actúa</i>):				
DIRECCIÓN POSTAL:				
TELÉFONO:		CORREO ELECTRÓNICO:		

Se comprometo, en nombre propio o de la empresa que representa, a ejecutar la prestación a la que licita, con estricta sujeción a los requisitos y condiciones exigidas, por los siguientes precios unitarios incluidos en el documento denominado MODELO OFERTA ECONÓMICA que se acompaña como plantilla en formato Excel al expediente electrónico de la Plataforma de Contratación del Sector Público de esta licitación y que deberá adjuntar una rellena por cada lote al que el licitador se presente, las cuales, junto con esta declaración, conforman la oferta económica presentada.

En _____ a _____ de _____ de 20__

Espacio para firma manual o sello de
certificado digital

Firmado: D./Dña. _____
(Firma y sello del contratista o persona que lo representa)

ANEXO VIII

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS SUJETOS A EVALUACIÓN PREVIA

No procede.

ANEXO IX

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS SUJETOS A EVALUACIÓN POSTERIOR.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN		PONDERACIÓN
1 -	CRITERIO: Oferta económica: Oferta económica LOTE 1. Hasta 82 PUNTOS - Servicio individual urbano programado. Hasta 76 puntos - Servicio individual urbano no programado. Hasta 4 puntos - Hora espera. Hasta 2 puntos	Hasta 82 puntos
	Oferta económica LOTE 2. Hasta 82 PUNTOS - Servicio individual programado. Hasta 67 puntos - Servicio individual no programado. Hasta 5 puntos - Hora espera. Hasta 10 puntos	Hasta 82 puntos
	Oferta económica LOTE 3. Hasta 90 PUNTOS - Servicio individual programado. Hasta 73 puntos - Servicio individual no programado. Hasta 6 puntos - Hora espera. Hasta 11 puntos	Hasta 90 puntos
	Oferta económica LOTE 4 hasta LOTE 23. Hasta 80 PUNTOS - Servicio individual. Hasta 72 puntos - Hora espera. Hasta 8 puntos	Hasta 80 puntos
	En el supuesto de que un licitador hubiera dejado en blanco precios unitarios, se considerará que el precio unitario omitido es igual al precio máximo unitario previsto en el modelo de oferta económica a presentar. El precio se determinará por precios unitarios con dos decimales El precio se determinará por precios unitarios expresados con un máximo de dos decimales. Cuando las tarifas ofertadas se consignen con más de dos decimales, se procederá a su redondeo por exceso al segundo decimal. Cada uno de los licitadores podrá mejorar la oferta de licitación a la baja. Obtendrá mejor puntuación la oferta con precio más baja que no incurra en anormalidad. Para realizar la puntuación de las ofertas económicas recibidas se tendrá en cuenta la SUMA TOTAL del importe resultante de multiplicar la cantidad estimada de los servicios por el precio unitario ofertado por cada licitador. A la oferta más económica se le asignará la puntuación máxima. Al resto de ofertas se le asignará la puntuación proporcional que le corresponda en función de la oferta más ventajosa determinada por la siguiente fórmula: $\text{Puntuación} = \text{Ponderación} \times \frac{\text{Oferta más económica}}{\text{Oferta del licitador a valorar}}$	

	DOCUMENTACIÓN: Aportar el ANEXO VII Compromiso de Oferta económica y EXCEL de Oferta económica.	
2 -	CRITERIO: Descuento adicional aplicado al precio ofertado, por la realización de kilómetros con el vehículo sin ocupar, siendo éste, como mínimo, del 10% (Ver Apartado 4.5 del PPT). (Aplicable a Lotes del 4 al 23). • Descuento del 10% sobre el precio ofertado por kilómetro: 0 puntos • Descuento del 12% sobre el precio ofertado por kilómetro: 5 puntos • Descuento del 15% sobre el precio ofertado por kilómetro: 7 puntos • Descuento del 20% sobre el precio ofertado por kilómetro: 10 puntos DOCUMENTACIÓN: Aportar ANEXO XXXII Declaración responsable relativa a criterio nº 2. Descuento aplicado al precio ofertado por km sin ocupar.	Hasta 10 puntos
3 -	CRITERIO: Información adicional que aportará en su factura mensual sobre los trayectos y servicios realizados. Esta información, que se añade a la factura, aporta a MAZ la facilidad de control y comprobación de sus trayectos (Aplicable a todos los lotes) • No incluirá en su factura mensual el número de kilómetros estimado que calcula Google para cada servicio realizado, según los criterios de ruta más rápida y con menos kilómetros: 0 puntos • Incluirá en su factura mensual el número de kilómetros estimado que calcula Google para cada servicio realizado, según los criterios de ruta más rápida y con menos kilómetros: 2 puntos • Incluirá en su factura mensual el número de kilómetros estimado que calcula Google para cada servicio realizado, según los criterios de ruta más rápida y con menos kilómetros y captura de pantalla del mapa de todas las rutas realizadas: 4 puntos DOCUMENTACIÓN: Aportar ANEXO XXIV Declaración responsable de criterios de adjudicación sujetos a evaluación posterior, seleccionando la opción a ofertar.	Hasta 4 puntos
4 -	CRITERIO: Flota de vehículos adaptados para personas con discapacidad física (silla de ruedas, movilidad reducida...) o mayor disponibilidad de plazas Lotes 1, 2 y 3: • Aporta únicamente los tres (3) vehículos adaptados obligatorios: 0 puntos • Aporta más de los tres (3) vehículos adaptados obligatorios: 4 puntos Lotes del 4 al 23: • No aporta vehículo adaptado para personas con discapacidad física: 0 puntos • Aporta un vehículo adaptado para personas con discapacidad física: 2 puntos • Aporta más de un vehículo adaptado para personas con discapacidad física: 4 puntos DOCUMENTACIÓN: Aportar ANEXO XXXI Declaración responsable relativa a criterio nº 4. Flota de vehículos adaptados a personas con discapacidad física o mayor disponibilidad de plazas, seleccionando la opción a ofertar.	Hasta 4 puntos
5 -	CRITERIO: Número de vehículos con distintivo ambiental CERO y/o ECO: (Aplicable a Lotes 1 y 2). • No aporta vehículos de tipo CERO ni ECO: 0 puntos.	Hasta 8 puntos

	- Aporta 1 vehículo de tipo CERO o ECO: 4 puntos. - Aporta 2 vehículos de tipo CERO y/o ECO: 6 puntos. - Aporta más de 2 vehículos de tipo CERO y/o ECO: 8 puntos. DOCUMENTACIÓN: Aportar Anexo XXXIV Declaración responsable relativa a criterio nº 5. Distintivo medioambiental en tipo de vehículo, cumplimentado y firmado.	
6 -	CRITERIO: Disponibilidad de acceso a usuarios de MAZ a la gestión de informes y listados (Aplicable a todos los lotes) - No permite a los usuarios de MAZ exportar informes/listados a documento Excel: 0 puntos - Sí permite a los usuarios de MAZ exportar informes/listados a documento Excel: 2 puntos DOCUMENTACIÓN: Aportar ANEXO XXIV Declaración responsable de criterios de adjudicación sujetos a evaluación posterior, seleccionando la opción a ofertar. (Todos los lotes).	Hasta 2 puntos
	TOTAL	Hasta 100 puntos

PARÁMETROS OBJETIVOS que identifican los casos en que una oferta se considera anormal, referidos a la oferta considerada en su conjunto:

Se encuentra incurso en valor anormal o desproporcionado, a los efectos del artículo 149 de la L.C.S.P:

- según la relación entre las cifras obtenidas de las siguientes variables que se calcularán en relación con los criterios de adjudicación que no son precio
 - el promedio aritmético de las puntuaciones obtenidas por las empresas
 - desviación de cada una de las puntuaciones obtenidas por el licitador con respecto al promedio de las puntuaciones.
 - cálculo del promedio aritmético de las desviaciones obtenidas, en valor absoluto, es decir, independientemente de la más o menos.

cuando la puntuación esté por encima del valor resultante de la suma de las variables 1 y 3.
- y al mismo tiempo, su **oferta económica** (*) sea inferior en más de 30 unidades porcentuales a la media aritmética de todas las ofertas económicas admitidas en la licitación.

(*) Se entiende por **oferta económica**: la SUMA TOTAL del importe resultante de multiplicar la cantidad estimada de los servicios por el precio unitario ofertado por cada licitador.

ANEXO X

CONDICIONES ESPECIALES EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La ejecución del contrato se sujetará a las siguientes condiciones:

- A los efectos del artículo 202.2 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, el contratista tendrá que cumplir una o ambas de las siguientes condiciones:
 - ❖ Garantizará la **promoción de trato igualitario y no discriminatorio** hacia todos los usuarios o destinatarios del contrato, con independencia de su género, origen, discapacidad, etc., declarando que no ha tenido incidencias relativas al mismo.
 - ❖ Adoptará **medidas de conciliación familiar** tales como la flexibilidad horaria, el teletrabajo y permisos retribuidos para el cuidado de familiares u otras, que faciliten dicha conciliación declarando haber implementado las medidas oportunas.

Acreditación:

- ✓ Antes de la ejecución del contrato: mediante declaración responsable previa a la formalización del contrato (**Anexo XXVIII**).
- ✓ Durante la ejecución del contrato: mediante declaración responsable previa de la finalización del contrato (según modelo **Anexo XXVIII**).
- Sometimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (EU) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al **tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos** (Reglamento General de Protección de Datos), así como su normativa de desarrollo vigente en cada momento.

El cumplimiento de estas condiciones será obligatorio durante toda la ejecución del contrato, comprometiéndose a mantener las acciones necesarias a lo largo del contrato y a evitar incidencias. En el caso de haberlas, deberá tomar las medidas correctivas para su solución.

El incumplimiento de estas condiciones tiene consideración de:

- ☒ Causa de resolución del contrato
- ☒ Infracción grave a los efectos establecidos en la letra c) del apartado 2 del artículo 71

PENALIDADES

ANEXO XI

RÉGIMEN POTESTATIVO DE PENALIDADES

☒	Penalidades por incumplimiento de plazos - Las demoras que se puedan producir en los plazos estipulados en estos pliegos, tanto técnico como administrativo, darán lugar a la imposición de una penalización a la empresa adjudicataria, que será: - Equivalente al 50% del precio del traslado realizado, si el tiempo no supera el doble del máximo establecido en el pliego. - Equivalente al 100% del precio del traslado realizado, si el tiempo supera el doble del máximo establecido en el pliego. Dicha penalización será detrída de la factura correspondiente al mes de la imposición de la sanción. - La no realización de un traslado, por causas imputables al adjudicatario dará lugar a una penalización económica de 200 euros. Dicha penalización será detrída de la factura correspondiente al mes de la imposición de la sanción.
☒	Cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato Penalidades: Abono del 5% sobre el importe de las facturas correspondientes al mes de imposición.
☒	Incumplimiento de los compromisos de adscripción de medios (en el caso de ser aplicable el anexo Adscripción de medios, ver índice de anexos) Penalidades: Abono del 5% sobre el importe de las facturas correspondientes al mes de imposición
☒	Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato Penalidades: Abono del 5% sobre el importe de las facturas correspondientes al mes de imposición.
☒	Incumplimiento de características de la oferta vinculadas a los criterios de adjudicación Penalidades: Abono del 5% sobre el importe de las facturas correspondientes al mes de imposición.
☒	Incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social y laboral, en especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, Penalidades: Abono del 25% sobre el importe de las facturas correspondientes al mes de imposición.
☒	Incumplimiento de la obligación de suministrar información sobre la subrogación en contratos de trabajo Penalidades: Abono del 5% sobre el importe de las facturas correspondientes al mes de imposición.
☒	Incumplimiento de la obligación de suministrar información sobre la subcontratación. Penalidades: Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido en la obligación de suministrar información sobre la subcontratación, MAZ podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato.
☒	Incumplimiento de las obligaciones en materia de subcontratación. Penalidades: Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido en las obligaciones en materia de subcontratación, MAZ podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato.

Estos importes se materializarán mediante compensación en las facturas correspondientes al mes de imposición e información de las faltas o a la del mes siguiente si en el primero no fuera posible. En caso de no ser posible, los importes se retrotraerán de la garantía definitiva.

La imposición de estas faltas se ejecutará durante la vigencia del contrato.

Independientemente de la imposición de las penalidades económicas, se deberá corregir inmediatamente la/s anomalía/s indicada/s.

ANEXO XII

OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Se consideran obligaciones esenciales del contrato:

- ☒ Compromiso de adscripción de medios (en el caso de ser aplicable el anexo Adscripción de medios, ver índice de anexos)
- ☒ Condiciones especiales de ejecución del contrato
- ☒ Cumplimiento de los aspectos de la oferta que se hayan tenido en cuenta para la adjudicación
- ☒ Cumplimiento del régimen de pagos a los subcontratistas o suministradores si está sometido a control según el apartado O del Cuadro-resumen
- ☒ Cumplir con los compromisos señalados en el pliego en relación a la declaración responsable sobre la ubicación de los servidores de almacenamiento de la adjudicataria.
- ☒ Cumplimiento de los tiempos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas para atender tanto a los servicios programados como a los no programados.
- ☒ Cumplimiento de la cláusula de facturación.

ANEXO XIII

MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

El presente contrato podrá modificarse si así se ha previsto en el apartado P del Cuadro - resumen, con las condiciones, alcance y los límites aquí establecidos:

CIRCUNSTANCIAS (supuesto de hecho objetivo que debe darse para que se produzca la modificación):

- En el supuesto de la disposición adicional trigésima tercera de la L.C.S.P.: En el caso de que, dentro de la vigencia del contrato, las necesidades reales fuesen superiores a las estimadas inicialmente, deberá tramitarse la correspondiente modificación en los términos previstos en el artículo 204 de esta Ley.

Esta modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato y deberá tramitarse antes de que se agote el presupuesto máximo inicialmente aprobado, reservándose a tal fin el crédito necesario para cubrir el importe máximo de las nuevas necesidades. Esta modificación se llevará acabo hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial.

ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES PREVISTAS (elementos del contrato a los que afectará):

- La modificación establecida en la D.A. trigésima tercera de la L.C.S.P. no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.

CONDICIONES DE LA MODIFICACIÓN (reglas de tramitación que se seguirán para determinar los nuevos precios, procedimiento de fijación de nuevo plazos...):

- La modificación citada conforme a la disposición adicional trigésima tercera de la L.C.S.P. deberá tramitarse antes de que se agote el presupuesto máximo inicialmente aprobado, reservándose a tal fin el crédito necesario para cubrir el importe máximo de las nuevas necesidades.

PORCENTAJE DEL PRECIO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO AL QUE COMO MÁXIMO PUEDAN AFECTAR:

- La modificación citada conforme a la disposición adicional trigésima tercera de la L.C.S.P. se llevará acabo hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial.

Por otra parte, no se considerará modificación del contrato, en cuanto al cómputo total, la reducción de servicios respecto a las estimaciones del presupuesto de licitación, así como la supresión de los mismos; puesto que dicha previsión se determina en función de precios unitarios establecidos en el pliego. Tampoco comportará, para contratista, derecho a reclamar indemnización alguna por la modificación prevista.

ANEXO XIV CAUSAS ESPECÍFICAS DE RESOLUCIÓN CONTRACTUAL

MAZ forma parte del sector público estatal en los términos establecidos en el art. 2.2.h) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, estando integrados sus presupuestos dentro de los de la Seguridad Social y en consecuencia está sometida a la dirección y tutela del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y a las limitaciones por éste determinadas.

Por este motivo, y como entidad gestora de fondos públicos, se determina como causa específica de resolución contractual la siguiente:

En caso de que, durante la ejecución del contrato, el responsable del contrato detecte que el mismo resulta ineficiente económicamente, el Órgano de Contratación de MAZ, para este expediente, se reserva el derecho a resolver el contrato de forma anticipada y unilateralmente, previo informe justificativo debidamente motivado y mediante aviso al contratista con antelación suficiente. Se entenderá que resulta “ineficiente económicamente” cuando se dé un uso inadecuado de los recursos desde el punto de vista de costes, es decir, que ocurra que servicios que tienen marcado un precio fijo independientemente de la unidad de medida (kilómetros realizados, personas trasladadas, horas realizadas, objetos colocados, revisiones hechas...) se observe, en un periodo de tiempo determinado que sirva de referencia, que la realización del servicio se está llevando a cabo a un coste mucho mayor del estimado en su estudio, por lo que no puede llevarse a cabo de manera óptima, eficiente o rentable y por ello compromete el equilibrio económico del contrato.

ANEXO XV

COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

A los efectos del presente procedimiento, el Órgano de Contratación será: Director Gerente de MAZ.

Dicho Órgano de Contratación estará asistido por una Mesa de Contratación cuya composición es la siguiente:

PRESIDENTE	Ernesto Cisneros Cantín (Director Área Jurídica y Prestaciones)
VOCAL	Víctor Cabrerizo Ruiz (Director del Departamento Económico Financiero)
VOCAL	Miguel Dieste Marcial (Responsable del Área de Compras y Logística)
VOCAL	Carmen Fernández López del Rincón (Responsable del Área de Contratación)
SECRETARIO	Laura Averturo Gracia (Técnico del Área de Contratación)

En caso de modificación en la composición y/o miembros de la Mesa de Contratación, se dará cuenta de dicha situación en el acto de apertura de proposiciones indicando el nombre del sustituido y del sustituto, así como, en su caso, la variación en la composición de la Mesa de Contratación. Dicha circunstancia se hará constar en el Acta que documente la Apertura de Proposiciones.

ANEXO XVI

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION DESGLOSADO

No procede.

ANEXO XVII

MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ADHESIÓN A LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL CÓDIGO ÉTICO DE MAZ

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:			
NIF/NIE/VIES/DUNS:			
DIRECCIÓN:			
PERSONA/S DE CONTACTO:	NOMBRE:		
	TELÉFONO:		
	CORREO ELECTRÓNICO:		

REPRESENTANTE:

NOMBRE Y APELLIDOS:		DNI.:	
CARGO (<i>capacidad con la que actúa</i>):			
DIRECCIÓN POSTAL:			
TELÉFONO:		CORREO ELECTRÓNICO:	

DECLARA

la **ADHESIÓN** del licitador/a al Código Ético del proveedor/a de MAZ, en caso de resultar adjudicatario/a de la presente licitación, asumiendo las siguientes obligaciones:

PRIMERO. - Que se compromete a conocer el contenido del Código Ético del proveedor/a de MAZ, el cual puede ser consultado a través de la siguiente dirección: <https://www.maz.es/MutuaMAZ/Paginas/PerfilDelContratante.aspx>

SEGUNDO. - Que se compromete a respetar sus principios rectores en el desarrollo de su actividad para MAZ durante la vigencia del contrato principal suscrito con dicha Entidad, rechazando, descartando y denunciando cualquier conducta que resulte contrario a los mismos, que son:

- Respetar la legalidad, derechos humanos, valores éticos, normas internas
- Respetar a las personas
- Actuar diligentemente en seguridad y salud en el trabajo
- Cuidar de la Imagen y reputación de MAZ
- Cumplir con la normativa de protección de datos y deber de confidencialidad y secreto
- Orientación al cliente
- Relaciones con los clientes: trabajador protegido, empresas mutualistas, proveedores y administraciones y organismos públicos
- Promover la responsabilidad Social
- Gestión transparente, honesta e íntegra y buen gobierno

TERCERO. - Se responsabiliza de que las personas a cargo de la persona o entidad licitadora, encargadas de desarrollar la actividad objeto del contrato principal suscrito con MAZ, respeten los principios rectores del Código ético del proveedor/a de MAZ y conozca sus obligaciones respecto al mismo, consistentes en:

- **Conocer y cumplir** las leyes y reglamentos que sean aplicables a la actividad profesional que desarrolle para esta Entidad
- **Interiorizar y respetar** los compromisos y pautas de conductas éticas contenidos en el Código Ético del proveedor/a de MAZ.
- **Cumplir** con las instrucciones, controles o medidas preventivas que acuerde MAZ para la prevención de cualquier conducta contraria al referido Código Ético.

En prueba de conformidad y asumiendo las precedentes obligaciones firma en el lugar y fecha indicados.

En _____ a _____ de _____ de 20____

Espacio para firma manual o sello de
certificado digital

Firmado: D./Dña. _____

ANEXO XVIII

MODELO DE AVAL

La entidad..... con NIF....., con domicilio en y, en su nombre D., con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del poder notarial otorgado con fecha Ante el notario de D....., nº protocolo..... y que asegura que no ha sido revocado ni modificado

AVALA

Solidariamente y con renuncia expresa a los beneficios de excusión, orden y división previstos en la legislación vigente para fianzas y avales a....., NIF....., y domicilio....., en virtud de lo dispuesto en el art. 114 LCSP, por importe de (.....€), cuya cantidad es representativa de la garantía definitiva que le exige MAZ M.C.S.S. Nº 11 (en adelante MAZ) NIF: G-50005321 para responder de todas las obligaciones, penalidades, gastos y demás condiciones derivadas de la adjudicación del Expediente nº..... con objeto de y con vigencia hasta que el Órgano de Contratación de MAZ o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en La Ley de Contratos del Sector Público.

Declara esta entidad que renuncia a toda discusión y se obliga, en el caso de incumplimiento de las obligaciones que garantiza, a pagar en su lugar y derecho la suma antes indicada, al primer requerimiento de MAZ, puesto que la Mutua puede recurrir para cubrirse de la suma de que se trata, bien contra el deudor principal, bien contra la entidad que garantiza, ya que una y otra quedan solidariamente obligadas.

En todo caso, el firmante se somete a la Jurisdicción de los Tribunales de Zaragoza.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con el nº

En....., a de.....202...

Fdo.....

ANEXO XIX

MODELO DECLARACIÓN NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:
NIF/NIE/VIES/DUNS:
DIRECCIÓN:
PERSONA/S DE CONTACTO:
NOMBRE:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:

REPRESENTANTE:

NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI.:
CARGO *(capacidad con la que actúa):*
DIRECCIÓN POSTAL:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:

A efectos de la utilización de medios electrónicos por parte de MAZ para la realización de las notificaciones en este procedimiento de contratación, señala como

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (máximo dos)¹:

Nombre y apellidos	Teléfono de contacto (evitar centralitas)	Correo electrónico donde recibir los avisos de las notificaciones telemáticas

PERSONA DE CONTACTO DE FACTURACIÓN DEL PROVEEDOR:

Nombre y apellidos	Cargo	Teléfono de contacto	Correo electrónico

En _____ a _____ de _____ de 20____

Espacio para firma manual o sello de
certificado digital

Firmado: D./Dña. _____
(Firma y sello del contratista o persona que lo representa)

¹ Estas personas podrán ser sustituidas en cualquier momento remitiendo una comunicación suscrita por el candidato en este sentido a MAZ, cumplimentando al efecto los nuevos datos.

ANEXO XX

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN NINGÚN TIPO DE VINCULACIÓN INDICADA EN EL ART. 12.d) DEL REAL DECRETO 1630/2011, QUE REGULA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE RECUPERACIÓN POR LAS M.C.S.S.

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:			
NIF/NIE/VIES/DUNS:			
DIRECCIÓN:			
PERSONA/S DE CONTACTO:	NOMBRE:		
	TELÉFONO:		
	CORREO ELECTRÓNICO:		

REPRESENTANTE:

NOMBRE Y APELLIDOS:			DNI.:	
CARGO <i>(capacidad con la que actúa):</i>				
DIRECCIÓN POSTAL:				
TELÉFONO:		CORREO ELECTRÓNICO:		

Ante el Órgano de Contratación de MAZ M.C.S.S N°11 y en relación con la licitación convocada para adjudicar el expediente al cual se presenta,

DECLARA

Que ni el firmante de la declaración ni la persona física/jurídica a la que represento, ni ninguno de sus administradores o representantes, tienen ningún tipo de vinculación o relación comercial, financiera o de cualquier otra clase, con empresas representadas en la Junta Directiva de MAZ, con el representante de las mismas, con el Director Gerente o cualquier otra persona que ejerza funciones de Dirección Ejecutiva en MAZ.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma la presente declaración.

En _____ a _____ de _____ de 20__

Espacio para firma manual o sello de
certificado digital

Firmado: D./Dña. _____
(Firma y sello del contratista o persona que lo representa)

ANEXO XXII

DECLARACIÓN RESPONSABLE RESPECTO A LA UBICACIÓN DE SUS SERVIDORES PARA EL TRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE DATOS

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:			
NIF/NIE/VIES/DUNS:			
DIRECCIÓN:			
PERSONA/S DE CONTACTO:	NOMBRE:		
	TELÉFONO:		
	CORREO ELECTRÓNICO:		

REPRESENTANTE:

NOMBRE Y APELLIDOS:			DNI.:	
CARGO <i>(capacidad con la que actúa):</i>				
DIRECCIÓN POSTAL:				
TELÉFONO:		CORREO ELECTRÓNICO:		

Ante el Órgano de Contratación de MAZ M.C.S.S Nº11 y en relación con la licitación convocada para adjudicar el expediente al cual se presenta,

DECLARA

Que en caso de resultar adjudicataria de la licitación (marque la casilla correspondiente a su elección):

- ☐ La Entidad dispone de su propio servidor para el tratamiento y almacenamiento de datos cuya sede se ubica en la Unión Europea.
- ☐ La Entidad en caso de resultar adjudicataria tiene previsto subcontractar el servicio de servidor a la empresa _____ cuya ubicación se encuentra en _____.

(Se recuerda que la obligación señalada tiene naturaleza de obligación esencial a los efectos previstos en la letra f) del apartado 1 del [artículo 211 de la Ley 9/2017](#), de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público).

Y para que conste a los efectos legales oportunos, firma la presente

En _____ a _____ de _____ de 20____

Espacio para firma manual o sello de
certificado digital

Firmado: D./Dña. _____
(Firma y sello del contratista o persona que lo representa)

ANEXO XXIII

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE MEDIOS PERSONALES ADSCRITOS AL CONTRATO

No procede.

ANEXO XXIV

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Nº 3 Y Nº 6 SUJETOS A EVALUACIÓN POSTERIOR

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:			
NIF/NIE/VIES/DUNS:			
DIRECCIÓN:			
PERSONA/S DE CONTACTO:	NOMBRE:		
	TELÉFONO:		
	CORREO ELECTRÓNICO:		

REPRESENTANTE:

NOMBRE Y APELLIDOS:			DNI.:	
CARGO <i>(capacidad con la que actúa):</i>				
DIRECCIÓN POSTAL:				
TELÉFONO:		CORREO ELECTRÓNICO:		

Ante el Órgano de Contratación de MAZ M.C.S.S Nº11 y en relación con la licitación convocada para adjudicar el expediente al cual se presenta,

DECLARA

El cumplimiento de los criterios de adjudicación sujetos a evaluación posterior que identifico con una X en la siguiente tabla.

3	CRITERIO: Información adicional que aportará en su factura mensual sobre los trayectos y servicios realizados. Esta información, que se añade a la factura, aporta a MAZ la facilidad de control y comprobación de sus trayectos: (*) Solo puede marcarse una de las opciones	
	a) NO INCLUIRÁ en su factura mensual el número de kilómetros estimados que calcula Google para cada servicio realizado, según criterios de ruta más rápida y con menos kilómetros: 0 puntos	☐
	b) INCLUIRÁ en su factura mensual el número de kilómetros estimados que calcula Google para cada servicio realizado, según criterios de ruta más rápida y con menos kilómetros: 2 puntos	☐
	c) INCLUIRÁ en su factura mensual el número de kilómetros estimados que calcula Google para cada servicio realizado, según criterios de ruta más rápida y con menos kilómetros, y añadirá una captura de pantalla del mapa de todas las rutas realizadas: 4 puntos	☐
6	CRITERIO: Disponibilidad a acceso a usuarios de MAZ a la gestión de informes y listados. (*) Solo puede marcarse una de las opciones	
	a) NO PERMITE a los usuarios de MAZ exportar informes/listados a documento Excel: 0 puntos	☐

	b) SÍ PERMITE a los usuarios de MAZ exportar informes/listados a documento Excel: 2 puntos	□
--	--	---

En _____ a _____ de _____ de 20____

Espacio para firma manual o sello de
certificado digital

Firmado: D./Dña. _____
(Firma y sello del contratista o persona que lo representa)

ANEXO XXV

MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD APLICABLES AL TRATAMIENTO

Los datos personales objeto de tratamiento pertenecen a los ficheros de MAZ, como responsable de tratamiento, por lo que el **encargado de tratamiento deberá cumplir con las medidas técnicas y organizativas e instrucciones** que le indique aquél, en cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos personales, tanto el Reglamento General de Protección de Datos como demás normativa aplicable.

El responsable de tratamiento da traslado al encargado de tratamiento de sus medidas generales de seguridad, quedando éste obligado a aplicar aquellas medidas que le correspondan en función del tratamiento y las obligaciones asumidas en las estipulaciones del contrato principal, así como, del nivel de protección que sea aplicable sobre la documentación objeto de tratamiento en función de los riesgos identificados para su tratamiento.

A. MEDIDAS COMUNES

Independientemente de si el tratamiento se realiza en centros del responsable del tratamiento o bien en centros del encargado del tratamiento, éste deberá en ambos casos cumplir las siguientes medidas

1. **Registro de actividades de tratamiento**

Llevar un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta de MAZ, conforme artículo 30.2 del (RGPD) y artículo 31 de la LOPD.

2. **Recursos humanos**

- a. Confidencialidad del personal: el encargado se asegura de que todo el personal bajo su dependencia comprenda sus responsabilidades y obligaciones relacionadas con el tratamiento de datos personales, y el deber de confidencialidad y secreto.
- b. Formación: el encargado garantiza que todo el "personal autorizado" esté adecuadamente informado y formado sobre los controles de seguridad del sistema de TI y de las medidas de seguridad que le son de aplicación, y las obligaciones legales en materia de protección de datos. Realizando formación específica o campañas de concienciación.

3. **Subcontratación**

En el caso de que esté autorizada expresamente por el responsable del tratamiento la subcontratación, se deberán cumplir los siguientes requisitos:

- a) Comunicar al Área de Protección de Datos de MAZ, con carácter previo al inicio de la actividad por el subcontratista/subencargado de tratamiento, su nombre o denominación y la fecha de inicio de la actividad, en lopd@maz.es.
- b) El subcontratista, que también tendrá la condición de encargado del tratamiento, estará obligado igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este documento para el encargado del tratamiento y las instrucciones que dicte el responsable del tratamiento. Corresponderá al encargado del tratamiento regular contractualmente la nueva relación, de forma que el nuevo encargado del tratamiento (o subencargado) quede sujeto a las mismas condiciones que obran en el presente contrato (instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad y resto de condiciones establecidas) y con los mismos requisitos formales que él, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales y a la garantía de los derechos de las personas afectadas. En el caso de incumplimiento por parte del subencargado, el encargado del tratamiento inicial seguirá siendo plenamente responsable ante el responsable del tratamiento en lo referente al cumplimiento de las obligaciones y las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las mismas.
- c) El subencargado deberá cumplir con las presentes medidas de seguridad y así se reflejará en el contrato que firme con el encargado.
- d) En el contrato con la subencargado, se debe recoger que el incumplimiento de cualquier obligación contenida en el mismo, dará lugar a la resolución del contrato principal (entre subcontratista/Encargada de Tratamiento-subcontratada).
- e) El encargado del tratamiento deberá controlar la calidad y el nivel de cumplimiento de las obligaciones de la subcontratista respecto a los datos personales de MAZ, y en concreto a la aplicación de las medidas de seguridad de tratamiento y uso y finalidad de los datos conforme la normativa aplicable en esta materia, con la misma diligencia que debe emplear en el cumplimiento de sus propias obligaciones. Si MAZ, como responsable de tratamiento llegara al convencimiento de que la subcontratada no cumple con los requisitos exigibles en cuanto al tratamiento de sus datos personales podrá solicitar al encargado del tratamiento la resolución del contrato con la subcontratista, y en su caso las responsabilidades que se deriven de las obligaciones del presente contrato.
- f) Los trabajadores de la subcontratista que vayan a realizar sus servicios y tener acceso a ficheros de MAZ, y con carácter previo a empezar el tratamiento de datos, deberán suscribir un compromiso expreso de confidencialidad.

Tanto el contrato como demás documentación que evidencia el cumplimiento de las obligaciones en materia de subcontratación debe estar disponible por si fuera requerida por el responsable de tratamiento, dentro de su función de verificación del cumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos.

B. MEDIDAS APLICABLES EN CASO DE TRATAMIENTO EN CENTRO O INSTALACIONES DEL RESPONSABLE DE TRATAMIENTO

No se especifican medidas concretas. El responsable de tratamiento indicará en función del tratamiento que vaya a realizar el encargado del tratamiento, las instrucciones concretas que precise, estableciendo el responsable las medidas de seguridad que procedan.

El encargado del tratamiento deberá cumplir con las instrucciones y procedimientos que le indique el responsable de tratamiento, siendo especialmente diligente con los accesos en remoto, volcado de datos, y las claves de acceso facilitadas para desarrollar el mismo.

C. MEDIDAS APLICABLES EN CASO DE TRATAMIENTO EN CENTRO O INSTALACIONES PROPIAS DEL ENCARGADO DE TRATAMIENTO

1. Medidas de seguridad organizativas

1.1 Gestión de la seguridad

- a. Política de seguridad y procedimientos: el encargado debe documentar una política de seguridad con respecto al tratamiento de los datos personales.
- b. Análisis de riesgos relativos al tratamiento objeto de encargo e implantar las medidas técnicas y organizativas de seguridad que resulten de aplicación a la luz de los resultados de dicho análisis. Que en su caso incluya:
 - i. La seudonimización y el cifrado de datos personales.
 - ii. La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.
 - iii. La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida en caso de incidente físico o técnico.
 - iv. Un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.

Al evaluar la adecuación del nivel de seguridad se tendrán particularmente en cuenta los riesgos que presente el tratamiento de datos, en particular como consecuencia de la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o accesos no autorizados a dichos datos.
- c. Funciones y responsabilidades :
 - i. Las funciones y responsabilidades relacionadas con el tratamiento de datos personales están claramente definidas y asignadas de acuerdo con la política de seguridad.
 - ii. Durante las reorganizaciones internas o despidos y el cambio de empleo, se define claramente la revocación de los derechos y responsabilidades con los respectivos procedimientos de traspaso.
- d. Política de control de acceso: los derechos específicos de control de acceso se asignan a cada función involucrada en el tratamiento de datos personales, siguiendo el principio de "necesidad de saber".
- e. Gestión de recursos / activos: el encargado tiene un registro de los recursos de TI utilizados para el tratamiento de datos personales (hardware, software y red). A una persona específica se le asigna la tarea de mantener y actualizar el registro (por ejemplo, el responsable de TI).
- f. Gestión de cambios: el encargado se asegura de que todos los cambios en el sistema de TI sean registrados y supervisados por una persona específica (por ejemplo, un técnico de TI o de seguridad). Se lleva a cabo el seguimiento regular de este proceso

1.2 Respuesta ante incidentes y continuidad de negocio

- a. Gestión de incidentes/violación de seguridad de datos personales:
 - i. Se define un plan de respuesta a incidentes con procedimientos detallados para garantizar una respuesta eficaz y ordenada a los incidentes relacionados con los datos personales.
 - ii. El encargado informará sin dilación indebida al responsable de cualquier incidente de seguridad que haya resultado en la pérdida, uso indebido o adquisición no autorizada de datos personales.
- b. Continuidad del negocio: el encargado establece los principales procedimientos y controles que se deben seguir para asegurar el nivel requerido de continuidad y disponibilidad del sistema informático que trata los datos personales (en el caso de un incidente / violación de seguridad de datos personales).

2. Medidas de seguridad técnicas

2.1 Control de acceso y autenticación

- a. Se implementa un sistema de control de acceso aplicable a todos los usuarios que acceden al sistema de TI. El sistema permite crear, aprobar, revisar y eliminar cuentas de usuario.
- b. Se evita el uso de cuentas de usuario comunes. En los casos en que esto sea necesario, se garantiza que todos los usuarios de la cuenta común tengan las mismas funciones y responsabilidades.
- c. Al otorgar acceso o asignar funciones de usuario, se debe observar el "principio de necesidad de saber" para limitar el número de usuarios que tienen acceso a datos personales a sólo aquellos que lo soliciten para lograr los propósitos de tratamiento del encargado.

- d. Cuando los mecanismos de autenticación se basen en contraseñas, el encargado exigirá una longitud mínima de doce (12) caracteres, conforme a parámetros de complejidad y no repetitividad alineados con el estado de la técnica. Adicionalmente, se reforzará la autenticación con un segundo factor cuando los accesos se realicen desde redes externas o impliquen privilegios de administración sobre los sistemas que intervengan en el intercambio de ficheros
- e. Las credenciales de autenticación (como la identificación de usuario y la contraseña) nunca se transmitirán sin protección a través de la red, y son personales y confidenciales, con lo que el usuario no debe comunicarla a nadie.
- f. Garantizará que solo acceda a los datos personales el "personal autorizado" para dicho tratamiento, realizando control de accesos informáticos

2.2 Registro y seguimiento: los archivos de registro se activan para cada sistema/aplicación utilizada para el tratamiento de datos personales. Incluyen todos los tipos de acceso a datos (vista, modificación, eliminación).

2.3 Seguridad de los datos en reposo

a. Seguridad del servidor/base de datos

- i. Los servidores de bases de datos y aplicaciones están configurados para ejecutarse utilizando una cuenta separada, con privilegios mínimos de sistema operativo para funcionar correctamente.
- ii. Los servidores de bases de datos y aplicaciones sólo tratan los datos personales que realmente se necesitan para lograr sus fines de tratamiento.
- iii. Se implementan medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico natural.
- iv. Aplicará las medidas necesarias para que ninguna persona no considerada personal autorizado acceda, visualice o trate los datos personales.
- v. No comunicará los datos personales a ningún tercero, a excepción de autorización expresa del responsable del tratamiento, y no registrará datos en ficheros que no reúnan las condiciones de seguridad así como deberá poner la debidas medidas de protección y seguridad a su almacenamiento.

b. Seguridad de la estación de trabajo:

- i. Los usuarios no pueden desactivar u omitir la configuración de seguridad.
- ii. Las aplicaciones antivirus y las firmas de detección se configuran de forma regular.
- iii. Los usuarios no tienen privilegios para instalar o desactivar aplicaciones de software no autorizadas.
- iv. El sistema tiene tiempos de espera de sesión cuando el usuario no ha estado activo durante un cierto período de tiempo.
- v. Las actualizaciones de seguridad críticas lanzadas por el desarrollador del sistema operativo se instalan regularmente.

2.4 Seguridad de red / comunicación:

- a. Cuando el acceso se realiza a través de Internet, la comunicación se cifra a través de protocolos criptográficos.
- b. El tráfico hacia y desde el sistema de TI se sigue y controla a través de cortafuegos y sistemas de detección de intrusos.
- c. En el caso de que se acceda a los datos en remoto, el encargado del tratamiento deberá instruir al personal desplazado sobre las medidas de seguridad establecidas por el Responsable del fichero, además del deber de secreto de las claves facilitadas, y deberá exigir su cumplimiento. Los datos a los que el encargado del tratamiento acceda de forma remota no podrán ser incorporados en soportes o sistemas distintos de los autorizados por el responsable del fichero, y deberán ser descargados siguiendo las instrucciones de seguridad del responsable.
- d. Dado que la ejecución del presente contrato implica el intercambio de ficheros con información económica de mutualistas y empresas asociadas entre los sistemas de información de MAZ y los del adjudicatario, el encargado del tratamiento adoptará las siguientes medidas específicas:
 - i. **Canal de intercambio.** El intercambio de ficheros se realizará exclusivamente a través del canal seguro previamente autorizado por MAZ, no admitiéndose la utilización de medios alternativos sin autorización expresa.
 - ii. **Cifrado.** Los ficheros se cifrarán tanto en tránsito, mediante protocolos criptográficos actualizados conforme al estado de la técnica, como en reposo en los sistemas del encargado, durante todo el tiempo en que se conserven.
 - iii. **Integridad.** Se establecerán mecanismos que permitan verificar la integridad de los ficheros intercambiados (hash, firma electrónica u otro mecanismo equivalente), de modo que pueda detectarse cualquier alteración no autorizada.
 - iv. **Acceso restringido y trazabilidad.** El acceso al canal de intercambio y a los ficheros recibidos se limitará al personal autorizado, identificado mediante mecanismos de autenticación robustos, registrándose toda operación de envío, recepción y acceso, con un plazo de conservación del registro suficiente para garantizar la trazabilidad ante eventuales incidencias.

- v. **Conservación y borrado seguro.** Los ficheros se conservarán únicamente durante el tiempo imprescindible para la finalidad del contrato. Una vez concluido su tratamiento, el encargado procederá a su borrado seguro mediante sobrescritura o método equivalente, dejando constancia documental de dicha operación a disposición del responsable.
- vi. **Minimización.** El encargado tratará exclusivamente los datos contenidos en los ficheros intercambiados, sin ampliar, enriquecer ni cruzar dicha información con otras fuentes propias o de terceros sin autorización expresa de MAZ.

2.5 Copias de seguridad:

- a. Los procedimientos de recuperación y restauración de datos están definidos, documentados y claramente vinculados con las funciones y las responsabilidades.
- b. Las copias de seguridad reciben un nivel apropiado de protección física y ambiental consistente con los estándares aplicados en los datos de origen y se supervisa para garantizar que esté completa

2.6 Dispositivos móviles/portátiles: Los procedimientos de administración de dispositivos portátiles y móviles se definen y documentan estableciendo reglas claras para su uso adecuado. Los dispositivos móviles que tienen permiso para acceder al sistema de información están pre registrados y pre autorizados.

2.7 Seguridad del ciclo de vida de la aplicación: Durante el ciclo de vida del desarrollo, se siguen las mejores prácticas, el estado del arte y las prácticas o estándares de desarrollo seguros reconocidos.

2.8 Borrado/eliminación de datos:

- a. La sobrescritura basada en software se realizará en los medios antes de su eliminación. En los casos en que esto no sea posible (CDs, DVDs, etc.), se realizará una destrucción física.
- b. Se lleva a cabo la trituración de papel y medios portátiles utilizados para almacenar datos personales.

Seguridad física: el personal no autorizado no puede acceder al perímetro físico de la infraestructura del sistema de TI. Se deben establecer medidas técnicas apropiadas (por ejemplo, sistema de detección de intrusión, torniquete operado con tarjeta chip, sistema de entrada de seguridad de una sola persona, sistema de cierre) o medidas organizativas (por ejemplo, guardia de seguridad) para proteger las áreas de seguridad y sus puntos de acceso personas no autorizadas.

2.9 Adecuación al Esquema Nacional de Seguridad

1. De conformidad con Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, por el que se regula la Ley orgánica de protección de datos personales, y en aplicación de su Disposición Adicional Primera, el encargado del tratamiento adecuará los sistemas y procedimientos empleados en el ámbito del intercambio de ficheros con MAZ a las medidas correspondientes a la categoría BÁSICA del esquema nacional de seguridad .
2. A los efectos de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, será suficiente la aportación, con carácter previo a la formalización del contrato, de declaración responsable del licitador en la que manifieste la conformidad de su sistema con los requisitos exigibles a la citada categoría (Anexo XXXV) sin que se requiera la aportación de Declaración de Conformidad ni de Certificación de Conformidad con el ENS.
3. El encargado se compromete a mantener dicha adecuación durante toda la vigencia del contrato y a comunicar al responsable cualquier cambio sustancial en sus sistemas o procedimientos que pudiera afectar al cumplimiento de las medidas exigidas.

ANEXO XXVI

MODELO PARA SUBCONTRATISTAS DE DECLARACIÓN DISPONER DE APTITUD Y NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICIÓN PARA CONTRATAR

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:			
NIF/NIE/VIES/DUNS:			
DIRECCIÓN:			
PERSONA/S DE CONTACTO:	NOMBRE:		
	TELÉFONO:		
	CORREO ELECTRÓNICO:		

REPRESENTANTE:

NOMBRE Y APELLIDOS:			DNI.:	
CARGO <i>(capacidad con la que actúa):</i>				
DIRECCIÓN POSTAL:				
TELÉFONO:		CORREO ELECTRÓNICO:		

Ante el Órgano de Contratación de MAZ M.C.S.S N°11 y en relación con la licitación convocada para adjudicar el expediente al cual se presenta, pongo en conocimiento del órgano de contratación, a los efectos del artículo 215.2 b) de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público

DECLARA

Que el firmante ostenta la representación de la empresa que se presenta como subcontratista.

Que no está incurso, ni él/ella, ni la empresa que representa, en ninguno de los supuestos legales de incapacidad e incompatibilidad para contratar, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 71 de la LCSP.

Que para la ejecución de la parte del contrato que va a ejecutar como subcontratista dispone de la suficiente aptitud y experiencia por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone.

Y para que conste a los efectos legales oportunos, firma la presente

En _____ a _____ de _____ de 20__

Espacio para firma manual o sello de
certificado digital

Firmado: D./Dña. _____

(Firma y sello del contratista o persona que lo representa)

(*) En el caso de que el subcontratista tuviera clasificación adecuada para realizar parte del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar la aptitud del mismo.

ANEXO XXVII

DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPROMISO CONSTITUCIÓN UTE (UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESARIOS)

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:			
NIF/NIE/VIES/DUNS:			
DIRECCIÓN:			
PERSONA/S DE CONTACTO:	NOMBRE:		
	TELÉFONO:		
	CORREO ELECTRÓNICO:		

REPRESENTANTE:

NOMBRE Y APELLIDOS:			DNI.:	
CARGO <i>(capacidad con la que actúa):</i>				
DIRECCIÓN POSTAL:				
TELÉFONO:		CORREO ELECTRÓNICO:		

Ante el Órgano de Contratación de MAZ M.C.S.S N°11 y en relación con la licitación convocada para adjudicar el expediente al cual se presenta, pongo en conocimiento del órgano de contratación, a los efectos del artículo 215.2 b) de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público

DECLARA

- ☐ No se constituye UTE (no es necesario cumplimentar los apartados siguientes, excepto la firma del documento por todas las partes)
- ☐ Sí se constituye UTE (es necesario cumplimentar los apartados siguientes. Se requerirá la firma del documento por todas las partes)

En las uniones temporales de empresarios, tanto de personas físicas como jurídicas, cada uno de los componentes presentará la declaración correspondiente, así mismo, presentará el siguiente compromiso:

DECLARACIÓN COMPROMISO CONSTITUCIÓN UTE

REPRESENTANTE 1:

Nombre y apellidos:				DNI:	
En representación de la empresa					
Cargo (capacidad con la que actúa):				CIF	
Domicilio social:					

REPRESENTANTE 2:

Nombre y apellidos:				DNI:	
En representación de la empresa					
Cargo (capacidad con la que actúa):				CIF	
Domicilio social:					

REPRESENTANTE 3:

Nombre y apellidos:		DNI:	
En representación de la empresa			
Cargo (capacidad con la que actúa):		CIF	
Domicilio social:			

Se comprometen a constituir una unión temporal de empresarios, de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, a efectos de participar en la licitación para la contratación del expediente. En el caso de resultar adjudicatarios se comprometen a formalizar en escritura pública la citada unión.

La participación en la UTE, de cada uno de los miembros es la que sigue:

	%
	%
	%

En _____ a _____ de _____ de 20__

Espacio para firma manual o sello de
certificado digital

Firmado: D./Dña. _____

(Firma y sello del contratista o persona que lo representa)

Espacio para firma manual o sello de
certificado digital

Firmado: D./Dña. _____

(Firma y sello del contratista o persona que lo representa)

Espacio para firma manual o sello de
certificado digital

Firmado: D./Dña. _____

(Firma y sello del contratista o persona que lo representa)

ANEXO XXVIII

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:

PERSONA ENCARGADA
EJECUTAR CONTRATO:

NIF/CIF:

NIF:

Ante el Órgano de Contratación de MAZ M.C.S.S N°11 y a los efectos del artículo 202.2 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público

DECLARA

- Que, en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de contratación pública, cumple y cumplirá una o ambas de las siguientes condiciones especiales de ejecución, según lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas del contrato:

☐ **Garantizar un trato igualitario y no discriminatorio** hacia todos los usuarios o destinatarios del contrato, con independencia de su género, origen, discapacidad, etc.

☐ **Adoptar medidas de conciliación familiar**, tales como la flexibilidad horaria, el teletrabajo, permisos retribuidos para el cuidado de familiares, etc.:

Medidas de conciliación familiar (*)	
1.-	
2.-	
3.-	
4.-	

(*) Estas medidas de conciliación familiar podrán ser modificadas o ampliadas durante la ejecución del contrato.

- Que, cumple y cumplirá esta/s condición/es durante toda la ejecución del contrato, manteniendo las acciones necesarias para evitar incidencias. En caso de producirse, se adoptarán las medidas correctivas oportunas.

Y para que conste a los efectos legales oportunos, firma la presente

En _____ a _____ de _____ de 20__

Espacio para firma manual o sello de
certificado digital

Firmado: D./Dña. _____

(Firma del contratista o de la persona encargada de la ejecución del contrato)

ANEXO XXIX

MODELO PARA CONTRATISTAS DE CERTIFICADO DE FACTURACIÓN Y DEUDA EMITIDO POR EL SUBCONTRATISTA A FAVOR DEL CONTRATISTA

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:	_____

NIF/NIE/VIES/DUNS:	_____
DIRECCIÓN:	_____
PERSONA/S DE CONTACTO:	NOMBRE: _____
	TELÉFONO: _____
	CORREO ELECTRÓNICO: _____

REPRESENTANTE:

NOMBRE Y APELLIDOS:	_____	DNI.:	_____
CARGO <i>(capacidad con la que actúa):</i>	_____		
DIRECCIÓN POSTAL:	_____		
TELÉFONO:	_____	CORREO ELECTRÓNICO:	_____

Ante el Órgano de Contratación de MAZ M.C.S.S N°11 y en relación con la licitación convocada para adjudicar el expediente al cual se presenta, a los efectos del artículo 217.2 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público

CERTIFICA

Que en relación con el contrato indicar objeto contrato y número de expediente indicar la empresa a la que represento desde el día indicar hasta el día indicar la siguiente prestación: indicar de acuerdo con el contrato suscrito con la empresa (indicar razón social de la empresa contratista) con fecha indicar.

Respecto a las facturas emitidas por nuestra empresa por la prestación indicada en el párrafo anterior a la empresa contratista, se encuentran, a día de hoy, en la siguiente situación (marcar lo que proceda):

- ☐ Todas las facturas emitidas han sido cobradas en el plazo legalmente establecido.
- ☐ Hay facturas pendientes de cobro y pendientes de vencimiento.
- ☐ Hay facturas pendientes de cobro y vencidas.

Y para que conste a los efectos legales oportunos, firma la presente

En _____ a _____ de _____ de 20__

Espacio para firma manual o sello de
certificado digital

Firmado: D./Dña. _____

(Firma y sello del contratista o persona que lo representa)

ANEXO XXX

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE PLAN DE IGUALDAD

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:			
NIF/NIE/VIES/DUNS:			
DIRECCIÓN:			
PERSONA/S DE CONTACTO:	NOMBRE:		
	TELÉFONO:		
	CORREO ELECTRÓNICO:		

REPRESENTANTE:

NOMBRE Y APELLIDOS:			DNI.:	
CARGO <i>(capacidad con la que actúa):</i>				
DIRECCIÓN POSTAL:				
TELÉFONO:		CORREO ELECTRÓNICO:		

Ante el Órgano de Contratación de MAZ M.C.S.S Nº11 y en relación con la licitación convocada para adjudicar el expediente al cual se presenta,

DECLARA

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres:

- ☐ No tiene la obligación de contar con un plan de igualdad.
- ☐ Tiene y cumple la obligación de contar con un plan de igualdad y que el mismo, **está inscrito** en el Registro laboral correspondiente.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma la presente declaración.

En _____ a _____ de _____ de 20__

Espacio para firma manual o sello de
certificado digital

Firmado: D./Dña. _____
(Firma y sello del contratista o persona que lo representa)

ANEXO XXXI

DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CRITERIO Nº 4. FLOTA DE VEHÍCULOS ADAPTADOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA O MAYOR DISPONIBILIDAD DE PLAZAS, SELECCIONANDO LA OPCIÓN A OFERTAR.

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:			
NIF/NIE/VIES/DUNS:			
DIRECCIÓN:			
PERSONA/S DE CONTACTO:	NOMBRE:		
	TELÉFONO:		
	CORREO ELECTRÓNICO:		

REPRESENTANTE:

NOMBRE Y APELLIDOS:			DNI.:	
CARGO <i>(capacidad con la que actúa):</i>				
DIRECCIÓN POSTAL:				
TELÉFONO:		CORREO ELECTRÓNICO:		

Ante el Órgano de Contratación de MAZ M.C.S.S Nº11 y en relación con la licitación convocada para adjudicar el expediente al cual se presenta,

DECLARA

Lotes 1, 2 y 3

Indicar el número de lote en el que participa: _____

Marcar la opción elegida en el cuadro correspondiente al lote referido. Solo puede marcarse una de las opciones por cada Lote.

a) Aporta únicamente los tres (3) vehículos adaptados obligatorios: 0 puntos	☐
b) Aporta más de los tres (3) vehículos adaptados obligatorios: 4 puntos	☐

Lotes del 4 al 23

Indicar el número de lote en el que participa: _____

Marcar la opción elegida en el cuadro correspondiente al lote referido. Solo puede marcarse una de las opciones por cada Lote.

a) NO aporta vehículo adaptado para personas con discapacidad física: 0 puntos	☐
b) Aporta un (1) vehículo adaptado para personas con discapacidad física: 2 puntos	☐
c) Aporta más de un (1) vehículo adaptado para personas con discapacidad física: 4 puntos	☐

(*) Deberá aportar un Anexo XXXI por cada lote al que se presente en caso de participar en más de un lote.. En la casilla creada al efecto, deberá indicar el número de lote objeto de valoración.

En _____ a _____ de _____ de 20____

Espacio para firma manual o sello de certificado digital

Firmado: D./Dña. _____
(Firma y sello del contratista o persona que lo representa).

ANEXO XXXII

DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A CRITERIO Nº 2. DESCUENTO APLICADO AL PRECIO OFERTADO POR KM SIN OCUPAR. (Lotes del 4 al 23)

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:			
NIF/NIE/VIES/DUNS:			
DIRECCIÓN:			
PERSONA/S DE CONTACTO:	NOMBRE:		
	TELÉFONO:		
	CORREO ELECTRÓNICO:		

REPRESENTANTE:

NOMBRE Y APELLIDOS:			DNI.:	
CARGO <i>(capacidad con la que actúa):</i>				
DIRECCIÓN POSTAL:				
TELÉFONO:		CORREO ELECTRÓNICO:		

Ante el Órgano de Contratación de MAZ M.C.S.S Nº11 y en relación con la licitación convocada para adjudicar el expediente al cual se presenta,

DECLARA

El cumplimiento de los criterios de adjudicación sujetos a evaluación posterior que identifico con una X en la siguiente tabla.

- ☐ Descuento del 10% sobre el precio ofertado por kilómetro. (Descuento mínimo obligatorio contemplado PPT): 0 puntos.
- ☐ Descuento del 12% sobre el precio ofertado por kilómetro: 5 puntos.
- ☐ Descuento del 15% sobre el precio ofertado por kilómetro: 7 puntos.
- ☐ Descuento del 20% sobre el precio ofertado por kilómetro: 10 puntos.

En _____ a _____ de _____ de 20__

Espacio para firma manual o sello de
certificado digital

Firmado: D./Dña. _____
(Firma y sello del contratista o persona que lo representa)

ANEXO XXXIII

DECLARACIÓN RESPONSABLE RESPECTO A LOS INTERLOCUTORES ENTRE MAZ Y EL ADJUDICATARIO Y LA FLOTA DE VEHÍCULOS. (Todos los lotes)

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:							
NIF/NIE/VIES/DUNS:							
DIRECCIÓN:							
PERSONA/S DE CONTACTO:	<table border="1"> <tr> <td>NOMBRE:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TELÉFONO:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CORREO ELECTRÓNICO:</td> <td></td> </tr> </table>	NOMBRE:		TELÉFONO:		CORREO ELECTRÓNICO:	
NOMBRE:							
TELÉFONO:							
CORREO ELECTRÓNICO:							

REPRESENTANTE:

NOMBRE Y APELLIDOS:		DNI.:	
CARGO <i>(capacidad con la que actúa):</i>			
DIRECCIÓN POSTAL:			
TELÉFONO:		CORREO ELECTRÓNICO:	

Ante el Órgano de Contratación de MAZ M.C.S.S Nº11 y en relación con la licitación convocada para adjudicar el expediente al cual se presenta,

DECLARA

Que, en caso de resultar adjudicataria de la licitación, el licitador se COMPROMETE a adscribir para la ejecución del contrato los medios que se indican a continuación:

Tipo de interlocutor	Nombre	Apellidos	Teléfono	Correo electrónico @
Encargado de la gestión de los servicios				
Encargado de la gestión administrativa de los servicios				
Teléfono 24 horas				

En el siguiente listado de vehículos, se incluirán datos relativos al número mínimo de vehículos adscritos por cada uno de los lotes en los que participe (Ver Anexo V PCAP). En caso de participar en más de un lote, deberán incluir datos del total de vehículos resultantes de la suma de vehículos adscritos para cada uno de los lotes a los que se presenten (en caso de presentarse a más de un lote). Ejemplo: Si un licitador se presenta a los Lotes 1 y 2, en este Anexo XXVIII deberán aparecer como mínimo un total de $5+3=8$ vehículos.

Nº de vehículo	Nº de plazas	Adaptado (Sí/No)	Matrícula	Fecha de 1ª matriculación (dd/mm/aaaa)
Vehículo 1				
Vehículo 2				
Vehículo 3				
Vehículo 4				
Vehículo 5				
Vehículo 6				
Vehículo 7				
Vehículo 8				
Vehículo 9				
Vehículo 10				
...				
...				

En _____ a _____ de _____ de 20____

Espacio para firma manual o sello de
certificado digital

Firmado: D./Dña. _____
(Firma y sello del contratista o persona que lo representa)

ANEXO XXXIV

DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A CRITERIO Nº 5. DISTINTIVO MEDIOAMBIENTAL EN TIPO DE VEHÍCULO (Lotes 1 y 2)

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:			
NIF/NIE/VIES/DUNS:			
DIRECCIÓN:			
PERSONA/S DE CONTACTO:	NOMBRE:		
	TELÉFONO:		
	CORREO ELECTRÓNICO:		

REPRESENTANTE:

NOMBRE Y APELLIDOS:			DNI.:	
CARGO (<i>capacidad con la que actúa</i>):				
DIRECCIÓN POSTAL:				
TELÉFONO:		CORREO ELECTRÓNICO:		

Ante el Órgano de Contratación de MAZ M.C.S.S Nº11 y en relación con la licitación convocada para adjudicar el expediente al cual se presenta,

DECLARA

El cumplimiento de los criterios de adjudicación sujetos a evaluación posterior que identifico con una X en la siguiente tabla.

5	CRITERIO: Número de vehículos adscritos con distintivo ambiental CERO y/o ECO:	
	(*) Solo puede marcarse una de las opciones	
	a) NO APORTA vehículos de tipo CERO ni ECO: 0 puntos	☐
	b) Aporta 1 vehículo de tipo CERO o ECO: 4 puntos	☐
	c) Aporta 2 vehículos de tipo CERO y/o ECO: 6 puntos	☐
	d) Aporta más de 2 vehículos de tipo CERO y/o ECO: 8 puntos	☐

ANEXO XXXV

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LA ADECUACIÓN AL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD (ENS)

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:			
NIF/NIE/VIES/DUNS:			
DIRECCIÓN:			
PERSONA/S DE CONTACTO:	NOMBRE:		
	TELÉFONO:		
	CORREO ELECTRÓNICO:		

REPRESENTANTE:

NOMBRE Y APELLIDOS:			DNI.:	
CARGO (<i>capacidad con la que actúa</i>):				
DIRECCIÓN POSTAL:				
TELÉFONO:		CORREO ELECTRÓNICO:		

Ante el Órgano de Contratación de MAZ M.C.S.S Nº11 y en relación con la licitación convocada para adjudicar el expediente al cual se presenta,

DECLARA

- Que los sistemas de información, procedimientos y medidas de seguridad empleados por la entidad en el ámbito del intercambio de ficheros con MAZ se encuentran **adecuados a las exigencias correspondientes a la categoría BÁSICA del Esquema Nacional de Seguridad (ENS)**, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos y seguridad de la información.
- Que dicha adecuación implica el cumplimiento de los requisitos y medidas de seguridad exigibles a la citada categoría, no siendo necesaria la aportación de Declaración de Conformidad ni de Certificación de Conformidad con el ENS, de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
- Que se compromete a **mantener durante toda la vigencia del contrato** la adecuación de sus sistemas y procedimientos a las medidas correspondientes a la categoría BÁSICA del ENS.
- Que se compromete a **comunicar de forma inmediata al responsable del contrato de MAZ cualquier cambio sustancial** en sus sistemas de información, procedimientos o medidas de seguridad que pudiera afectar al cumplimiento de los requisitos exigidos.
- Que la presente declaración se emite bajo la responsabilidad del firmante, garantizando la veracidad de la información manifestada y comprometiéndose a aportar, a requerimiento del órgano de contratación, la documentación acreditativa que resulte necesaria.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma la presente declaración.

En _____ a _____ de _____ de 20__

Espacio para firma manual o sello de
certificado digital

Firmado: D./Dña. _____
(Firma y sello del contratista o persona que lo representa)